

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.

**PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS PARA
EL SUMINISTRO DE ENERGÍA Y POTENCIA
CP-CMMC2025-002**

**PERIODOS: 1 DE ENERO 2026 AL 31 DE
DICIEMBRE 2040**

CARTAGENA, JUNIO DE 2025



Contenido

INTRODUCCIÓN	4
1. CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA	5
1.1. DEFINICIONES	5
1.2. OBJETO.....	5
1.4. RÉGIMEN JURÍDICO	6
1.5. PRINCIPIOS DE LA CONVOCATORIA.....	6
1.6. OFERENTES/PROPONENTES	7
1.7. CRONOGRAMA	7
1.8. EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN	7
1.9. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA CONVOCATORIA	8
1.10. CORRESPONDENCIA Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS	8
1.11. INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES.	8
2. REQUISITOS HABILITANTES	8
2.1. REQUISITOS LEGALES.....	9
2.2. REQUISITOS TÉCNICOS	10
2.3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.....	11
2.4. PROPONENTES ELEGIBLES.	12
2.5. DE LAS PERSONAS QUE NO CALIFICAN PARA PRESENTAR PROPUESTA	12
2.6. DE LAS LIMITACIONES SOBREVINIENTES.....	12
2.7. CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN Y/O RECHAZO DE OFERTAS	13
3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO	13
3.1. DURACIÓN DEL SUMINISTRO	13
3.2. PUNTOS DE MEDICIÓN	14
3.3. ENERGÍA REQUERIDA	14
3.3.1. PRODUCTO 1	15
3.1.1. PRODUCTO 2	15
4. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS	16
4.1. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS	16
4.2. REGLA PARA DIRIMIR EMPATES	18
4.3. PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECLAMACIONES.....	18



5.	PERFECCIONAMIENTO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA	18
5.1.	PUBLICACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES PARA CONSULTA	18
5.2.	OBSERVACIONES Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES 18	
5.3.	PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	18
5.4.	PLAZO DE ENTREGA OFERTA RESERVA.....	19
5.5.	PLAZO DE ENTREGA DE LAS OFERTAS.	19
5.6.	FORMA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.	19
5.7.	VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES.	22
5.8.	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.	22
5.9.	AUDIENCIA PÚBLICA	22
5.10.	PUBLICACIÓN DE RESULTADOS.	23
5.11.	DECLARACIÓN DE CONVOCATORIA DESIERTA.	23
5.12.	NOTIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA.	23
6.	FORMALIZACIÓN Y REGISTRO DEL NEGOCIO JURÍDICO.....	24
6.1.	FORMALIZACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	24
6.2.	REGISTRO DEL NEGOCIO JURÍDICO ANTE EL ASIC.....	24
6.3.	DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD.....	24
6.4.	CONDICIONES COMERCIALES	24
6.4.1.	MECANISMO DE INDEXACIÓN DE PRECIOS	24
6.4.2.	FORMA DE PAGO E INTERESES DE MORA.....	24
6.4.3.	GARANTIAS DE LA OFERTA MERCANTIL	24
7.	MINUTA DE OFERTA MERCANTIL.....	25
7.2.	MODELO PAGARÉ Y CARTA DE INSTRUCCIONES – DEL COMPRADOR.....	44
7.3.	MODELO PAGARÉ Y CARTA DE INSTRUCCIONES – DEL VENDEDOR.....	46
	ANEXOS	48
	ANEXO No. 1 – FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERCERO – KYC.	48



INTRODUCCIÓN

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter mixto, debidamente constituida por Documento privado del 20 de abril de 2020, en Barranquilla, legalmente registrada en cámara de comercio de Barranquilla bajo el número 379.839 del libro IX, domiciliada en la ciudad de Cartagena,

En desarrollo de lo establecido en las leyes 142 y 143 de 1994 y en cumplimiento de las resoluciones emitidas por la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS – CREG, y en especial la Resolución CREG 130 de 2019, CREG 101 008 de 2023 y/o aquellas resoluciones que la sustituyan o modifiquen, CARIBEMAR está interesada en recibir ofertas de energía y potencia eléctricas para atender su mercado regulado a través de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), según las condiciones establecidas en la presente convocatoria.

1. CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA

1.1. DEFINICIONES

NEGOCIO JURÍDICO: Es el vínculo que surge entre CARIBEMAR y el oferente que resulte adjudicado, en donde se establecen los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía.

Los términos y condiciones del Negocio Jurídico a formalizar se encuentran contenidos en la minuta de la Oferta Mercantil que hace parte integral del presente Pliego de Condiciones.

CARIBEMAR: Es CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter mixto, debidamente constituida por Documento privado del 20 de abril de 2020, en Barranquilla, legalmente registrada en cámara de comercio de Barranquilla bajo el número 379.839 del libro IX, domiciliada en la ciudad de Cartagena.

AFINIA: Marca comercial que representa los servicios prestados por la empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.

ENERGÍA RESERVA: Cantidad máxima de energía indicada en la oferta reserva.

FNCER: Fuentes No Convencionales de Energías Renovables.

LAS PARTES: CARIBEMAR y el Oferente Adjudicado, en conjunto.

OFERENTE/PROPONENTE: Agente del mercado que remite una oferta a una convocatoria con la intención de ser adjudicada.

OFERENTE ADJUDICADO: Empresa(s) a la(s) cual(es) CARIBEMAR le ha(n) aceptado la(s) oferta realizada(s).

OFERTA RESERVA: Condiciones de precio o cantidad fijadas por CARIBEMAR a partir de la cual la oferta remitida por un oferente es descalificada en la evaluación de las ofertas.

PRECIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: Es el precio de la energía eléctrica ofrecida por el proponente expresado en pesos colombianos (\$/kWh). Este no corresponde a una estructura de costos, sino que obedece a un precio de mercado donde el proponente asume el riesgo de la actividad de generación en el país.

PRECIO RESERVA: corresponde al precio ponderado máximo al cual esta CARIBEMAR dispuesta a adjudicar en cada producto.

PRECIO RESERVA TOPE: corresponde al precio reserva multiplicado por el factor que se defina para cada producto, el cual será el tope al que CARIBEMAR está dispuesto a adjudicar una oferta.

1.2. OBJETO

CARIBEMAR invita, bajo los términos y condiciones establecidos en la Resolución CREG 130 de 2019, CREG 101 008 de 2023 y/o aquellas resoluciones que la sustituyan o modifiquen, a las empresas interesadas a presentar oferta mercantil para el suministro de la energía eléctrica, proveniente de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), que CARIBEMAR requiere para atender parte de la demanda de su mercado regulado durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2040. Esta energía eléctrica involucra la potencia eléctrica asociada.

CARIBEMAR podrá aceptar la energía objeto de estos términos con uno o varios proponentes, hasta la energía y precio indicado en la Oferta de Reserva entregada.

Será responsabilidad del OFERENTE ADJUDICADO cumplir con todas las condiciones, requisitos técnicos y legales requeridos por CARIBEMAR para celebrar y ejecutar el negocio jurídico de suministro de energía.

1.3. NATURALEZA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA

La presente Convocatoria para el suministro de energía, así como los documentos que CARIBEMAR emita en desarrollo de esta, no constituyen aceptación por parte de la compañía ni generan obligación alguna de aceptar las ofertas mercantiles que se le presenten, ni de contraer ningún otro compromiso.

1.4. RÉGIMEN JURÍDICO

El (Los) Negocio(s) Jurídico(s) que surja(n) como resultado de la adjudicación de la presente convocatoria se registrá(n), en lo especial, por lo establecido en la presente convocatoria, y en lo general, por las normas del Derecho Privado y las resoluciones vigentes expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG.

Teniendo en cuenta que la presente convocatoria se hace bajo los términos y condiciones establecidos en la Resolución CREG 130 de 2019, CREG 101 033 de 2023, CREG 101 008 de 2023 y/o aquellas resoluciones que la sustituyan o modifiquen, el Negocio Jurídico que surja a consecuencia de esta deberá formalizarse y registrarse ante el ASIC cumpliendo los tiempos estipulados en la misma.

1.5. PRINCIPIOS DE LA CONVOCATORIA

a. Eficiencia: La presente convocatoria tiene como objetivo la participación de los distintos agentes del mercado para que CARIBEMAR pueda adquirir las cantidades de energía requerida al menor precio, con la finalidad de reducir la volatilidad de los precios de bolsa.

b. Transparencia: Los participantes en las convocatorias públicas y las autoridades de inspección, control y vigilancia dispondrán de toda la información relacionada con la convocatoria, los requisitos habilitantes, las condiciones de participación, la metodología de evaluación de las ofertas, las fechas y plazos establecidos para la entrega de documentos, la publicación de resultados y las auditorías, en caso de que aplique.

c. Fiabilidad: Las condiciones de participación y los requisitos habilitantes establecidos en la convocatoria pública, así como el esquema de garantías establecido en los contratos, permiten valorar y gestionar de forma objetiva y suficiente el riesgo de la posición contractual de las partes.

d. Neutralidad: Los requisitos habilitantes y las condiciones de participación que se definen en la presente convocatoria no impondrán barreras a la entrada o condiciones de acceso. Los criterios para su participación se fundamentan en factores explícitos, objetivos, verificables, razonables, proporcionados y previamente establecidos, de tal manera que no existirá discriminación hacia los participantes. Los resultados de la convocatoria públicas deben estar en cantidad de energía fija horaria, diaria y mensual, precio por kilovatio hora, indexado con el IPP publicado por el DANE o el indicado por la CREG.

e. Principio de Igualdad: CARIBEMAR no dará a ninguna persona prerrogativas o privilegios especiales para competir, ni preferencias en relación con el orden o las condiciones.

A todos los interesados en participar en este proceso de convocatoria, la Empresa les ofrecerá las mismas condiciones y oportunidades para competir, sin restringir arbitrariamente la participación de ninguno.



f. Selección Objetiva: Todas las decisiones que tomará CARIBEMAR en desarrollo de los Pliegos de Condiciones se harán de forma objetiva e imparcial, con el único interés de satisfacer de manera justa y equitativa los intereses de la Empresa y de garantizar la continuidad del servicio público a su cargo.

CARIBEMAR propenderá activamente por fomentar la competencia entre los oferentes, para lo cual evitará establecer barreras u obstáculos innecesarios para participar en los mismos.

Cuando por las circunstancias especiales del caso CARIBEMAR deba celebrar un negocio jurídico para adquirir cualquier bien o servicio sin que medie un concurso para seleccionar al correspondiente proveedor, deberá justificar lo pertinente en la respectiva propuesta de adjudicación.

1.6. OFERENTES/PROPONENTES

El presente documento establece las condiciones bajo las cuales CARIBEMAR convoca a los interesados a presentar oferta mercantil mediante la selección o escogencia del OFERENTE ADJUDICADO que se obligue al suministro de energía y potencia requeridas para atender el mercado regulado de CARIBEMAR.

En el proceso podrán participar todos los oferentes que cumplan las condiciones y requisitos de orden legal, financiero, técnico y económico exigidos, que tengan la categoría de generadores y/o comercializadores que actualmente participen en el Mercado de Energía Mayorista (MEM).

Los OFERENTES de FNCER deben referenciar de dónde va a provenir la energía a ser entregada, y ésta será de una planta FNCER del agente o de un contrato cuya energía sea proveniente de una fuente FNCER.

1.7. CRONOGRAMA

El desarrollo de la siguiente convocatoria se registrará de acuerdo con los tiempos establecidos en el siguiente cronograma:

Descripción	Fecha
Publicación página WEB - Activación de la convocatoria en SICEP.	5 de junio de 2025
Publicación pliegos de condiciones para consulta.	5 de junio de 2025
Fecha límite recepción de aclaraciones a los pliegos de condiciones hasta las 10:00 am.	12 de junio de 2025
Publicación pliegos de condiciones definitivos.	17 de junio de 2025
Recepción de Ofertas y Requisitos Habilitantes hasta las 15:00 horas.	3 de julio de 2025
Verificación y subsanación de Requisitos Habilitantes. (Hasta)	11 de julio de 2025
Publicación información Audiencia Pública (Fecha, Hora, Lugar).	9 de julio de 2025
Evaluación y Audiencia pública a las 16:00 horas.	16 de julio de 2025
Fecha límite para la formalización del Negocio Jurídico.	4 de agosto de 2025
Fecha límite para el envío de información al ASIC.	6 de agosto de 2025
Fecha límite para el registro del Negocio Jurídico ante el ASIC	11 de agosto de 2025

1.8. EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN

Si bien CARIBEMAR ha elaborado los Pliegos de Condiciones con el mayor estudio y cuidado posible, hace hincapié en que la información aquí suministrada (en especial, aunque no taxativamente, la información relativa a cantidades de energía) se entrega con carácter meramente ilustrativo. CARIBEMAR no se hace responsable por variaciones futuras de los datos entregados en este documento.



1.9. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA CONVOCATORIA

Hacen parte integrante: La invitación a presentar oferta mercantil para el suministro de energía y todos sus anexos, Las adendas y la serie de preguntas formuladas por los interesados en presentar Ofertas Mercantiles, así como las respuestas y aclaraciones remitidas en forma escrita por parte de CARIBEMAR durante el período de la convocatoria. En general, todos los documentos que se relacionen con el proceso de la convocatoria pública.

1.10. CORRESPONDENCIA Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS

Para los efectos que se requieran, la correspondencia relacionada con la presente Solicitud Pública de Ofertas deberá ser dirigida a CARIBEMAR, 8 carrera 13B No. 26-78 de la ciudad de Cartagena, Edificio Inteligente Chambacu, piso 1, o vía correo electrónico a la dirección: convcomprasener@afinia.com.co. Si tiene alguna inquietud con respecto al proceso de compra puede escribir a las direcciones electrónicas de los funcionarios responsables: gisell.delahaye@afinia.com.co o a los teléfonos 3164364511.

1.11. INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

Para la preparación de la oferta EL OFERENTE deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones, especificaciones y anexos que figuren en este Pliego de Condiciones.

En caso de duda EL OFERENTE no debe asumir interpretaciones de los documentos del Pliego de Condiciones y sus anexos, sino que debe solicitar aclaración mediante comunicación escrita dirigida a CARIBEMAR, en la carrera 13B No. 26-78, Cartagena, o a la dirección electrónica: gisell.delahaye@afinia.com.co y convcomprasener@afinia.com.co desde el 05 de junio de 2025 hasta el 12 de junio de 2025 a las 10:00 am, las comunicaciones que se reciban después del día y hora propuesta no serán objeto de respuesta. CARIBEMAR responderá por medio de una adenda en el aplicativo SICEP, a más tardar el 17 de junio de 2025.

Dado que la minuta de la oferta mercantil hace parte integrante del Pliego de Condiciones, EL OFERENTE deberá presentar observaciones a la misma, durante el período establecido en el párrafo anterior. CARIBEMAR no aceptará observaciones a la minuta con posterioridad al día 12 de junio de 2025 hasta las 10:00 am.

Adicionalmente se aclara, que el pliego de condiciones es el documento base de la convocatoria, por lo tanto, cualquier diferencia entre sus anexos y/o documentos que hacen parte integral de la convocatoria, priman las condiciones de los pliegos.

2. REQUISITOS HABILITANTES

Se aclara expresamente que esta convocatoria está diseñada para satisfacer los requerimientos expuestos en la Ley 1955 de 2019, en cumplimiento con la Resolución CREG 101 008 de 2023.

CARIBEMAR otorgará un plazo no mayor a diez 10 días hábiles para la preparación de los requisitos habilitantes y las ofertas, los cuales empezarán a contarse a partir de la fecha de publicación de los Pliegos de Condiciones Definitivos.



2.1. REQUISITOS LEGALES

Podrán participar en esta convocatoria las empresas generadoras y/o comercializadoras, así como los agentes económicos interesados en desarrollar nuevos proyectos de generación que se encuentren inscritos ante el ASIC, según las normas y reglamentaciones vigentes.

Así mismo, los agentes interesados deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución CREG 130 de 2019, la Resolución CREG 101 033 de 2023 y/o aquellas resoluciones que la sustituyan o modifiquen.

- La Oferta Mercantil firmada por el representante legal del Oferente o de quien éste delegue, indicando la aceptación de los pliegos de condiciones de esta convocatoria, así como la declaratoria de conocimiento aceptación y acato de la reglamentación vigente, en especial la Resolución CREG 130 de 2019 y la Resolución CREG 101 033 de 2023. Según minuta indicada en el numeral 7.1. OFERTA MERCANTIL.
- Registro Único Tributario, actualizado.
- Certificado de Existencia y Representación Legal del proponente, cuya fecha de expedición no puede anteceder en más de treinta (30) días la fecha de presentación de la oferta. La duración de la sociedad debe ser al menos igual al plazo de ejecución del negocio jurídico y un año más.
- Poder de Representación autenticado ante Notario, en donde constará expresamente los términos de la representación, su alcance y la facultad para obligarlo, en caso de que el oferente participe por conducto de un apoderado.
- Documento del órgano social competente (Asamblea de accionistas, Junta de Socios) donde se autoriza al Representante Legal para la presentación de la Oferta Mercantil. En caso de que la autorización este indicada en el Certificado de Existencia y Representación Legal, se debe notificar esta información en el texto de la carta de presentación de la propuesta indicando la página correspondiente.
- Certificado de Registro y Certificado de Paz y Salvo ante el Mercado de Energía Mayorista expedido por XM Expertos en Mercados, cuya fecha de expedición no puede anteceder en más de 30 días la fecha de presentación de la oferta.
- Paz y salvo de obligaciones al sistema de seguridad social y aportes parafiscales. En cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificada por la ley 828 del 10 de julio de 2003 -Ley de Reforma Laboral-, las personas jurídicas deberán acreditar el pago de los aportes por sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello hubiere lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del negocio jurídico. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. EL OFERENTE deberá entregar un certificado expedido por el revisor fiscal o en su defecto por el representante legal, mediante el cual se acredite el cumplimiento de las obligaciones Parafiscales a que hace alusión el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 1 de la Ley 828 de 2003 y en lo que corresponda la Ley 1607 de 2012 y la reglamentación que se expida. De igual forma, EL OFERENTE se compromete, durante la ejecución del Negocio Jurídico, al cumplimiento de sus obligaciones ante los sistemas de Seguridad Social y Parafiscales cuando de acuerdo con su obligación haya lugar, situación que acreditará ante CARIBEMAR con la presentación de cada cobro por suministro de energía. CARIBEMAR no realizará el pago de la respectiva factura, hasta tanto no se aporte el paz y salvo mencionado, sin que esta situación genere el pago de intereses de ningún tipo a favor de EL OFERENTE. Las exigencias anteriores, aplican igualmente para la



liquidación del Negocio Jurídico. En el momento de la liquidación del Negocio Jurídico EL OFERENTE dejará constancia ante CARIBEMAR del cumplimiento y pago de tales obligaciones durante toda su vigencia, estableciendo claramente lo cancelado por estos conceptos y el monto que debieron haber cotizado o aportado. De encontrarse la existencia de alguna diferencia a cargo de EL VENDEDOR, CARIBEMAR podrá retener de las sumas adeudadas de la ejecución del Negocio Jurídico.

- Diligenciamiento del formulario para el conocimiento del tercero-LA/FT: En cumplimiento de la normatividad externa y de la política y lineamientos internos de la Gestión de Riesgos y Cumplimiento, CARIBEMAR tiene implementado controles para la prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, uno de ellos es la debida diligencia. En este sentido, todo tercero, deberá diligenciar el formato “Conocimiento del Tercero KYC - Prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción y soborno” de manera previa a la formalización del Negocio Jurídico, **ver Anexo 1**. Este formato deberá ser diligenciado adecuadamente y en su totalidad, es decir, todos sus campos cuando ello aplique, y en aquellos que no aplique, deberá expresarse así indicando “N/A” y teniendo especial atención en los números de identificación según su tipo. Para el caso de cédulas de ciudadanía colombiana la fecha de expedición deberá corresponder con la que figura en dicho documento; el no diligenciamiento de los campos requeridos se tomará como incompleto. Asimismo, deberá ser suscrito por el representante legal o quien corresponda. De igual forma, deberá contar con información actualizada, clara, legible y sin comentarios o textos guía de diligenciamiento. Los proponentes podrán solicitar vía correo el formulario en formato Excel.

2.2. REQUISITOS TÉCNICOS

Es obligatorio que la energía ofertada provenga de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) por lo que al ser una convocatoria exclusiva FNCER el OFERENTE deberá cumplir con lo siguiente según sea su caso:

- Para el caso de generadores que aún no hayan entrado en operación comercial se requiere:
 - ✓ Anexar garantía de conexión acorde con lo establecido en la resolución CREG 075 de 2021.
 - ✓ Licencia Ambiental (mayores a 10 MW) o permiso de aprovechamiento (menores a 10 MW).
 - ✓ Certificado de Inscripción de Proyectos ante la UPME mínimo en Fase 2 vigente, donde se especifique quién lo inscribe, fecha de entrada en operación y la capacidad de generación de cada uno de los proyectos considerados en su oferta.
 - ✓ El estudio de factibilidad técnica y financiera aprobados antes de la fecha de presentación de ofertas y requisitos habilitantes.
- Si son plantas FNCER existentes, deben presentar certificación del representante legal o declaración juramentada, de cuanta energía tiene disponible para entregar dicha planta sin tener en cuenta las obligaciones ya adquiridas en otros contratos como el caso de las subastas de largo plazo organizadas por el MME.
- En caso de que la energía a ofertar por FNCER provenga de contratos bilaterales, el Oferente registrado ante del ASIC debe adjuntar comunicación firmada digitalmente por el representante legal donde certifique que tiene el contrato bilateral de FNCER señalando las partes que firmaron el contrato y nombre del proyecto o proyectos en operación o construcción de los cuales proviene la energía.



En caso de ser necesario CARIBEMAR podrá solicitar información adicional sobre dichos proyectos o plantas de generación.

2.3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El oferente debe entregar una garantía de seriedad de la oferta una garantía bancaria expedida por un banco, legalmente autorizado en Colombia para tal fin o póliza de seguro expedida por una compañía aseguradora, legalmente establecida en Colombia, preferiblemente con domicilio y poder decisorio en la ciudad de Cartagena, aceptable en su procedencia, contenido y forma por CARIBEMAR, junto con su correspondiente recibo de pago de la prima, con las siguientes características:

- 1- Como asegurado deberá figurar la compañía CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.
- 2- Como beneficiario debe figurar CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.
- 3- La póliza deberá ser emitida bajo el formato de EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS LEY 142 DE 1994.
- 4- Como afianzado deberá figurar el nombre completo del proponente. Si actúa por medio de representante también deberá figurar este último. Si el proponente resulta ser un consorcio o unión temporal deberán incluirse como afianzados todos los integrantes del mismo.
- 5- El valor de la misma deberá corresponder al 1% del valor total de la propuesta, incluyendo impuestos, en pesos colombianos.
- 6- La vigencia de la garantía será de cuarenta y cinco (45) días calendarios contados a partir de la fecha de presentación de la oferta. No obstante, lo anterior, en caso de que se anuncie la suspensión o prorrogue la adjudicación de la propuesta por un tiempo superior al de la garantía, el proponente deberá extender su vigencia por el período que dure la suspensión o prorroga y cinco (5) días más.

En todo caso, **la garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del negocio jurídico y el registro del mismo por parte del ASIC** de acuerdo con los plazos estipulados en la Resolución CREG 130 de 2019 y la resolución CREG 101 033 de 2023 o aquellas que las modifiquen o sustituyan.

Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, el proponente que resulte adjudicado estará obligado a extender la vigencia de la póliza hasta la fecha de formalización del negocio jurídico respectivo.

El valor de la garantía de seriedad deberá ser el 1% del valor de la oferta, el cual se calculará multiplicando la cantidad de energía ofrecida por el precio de esta. En caso de que se presenten varias ofertas y estas sean excluyentes entre sí, se tendrá en cuenta la oferta con mayor valor. Si por el contrario estas ofertas son complementarias entre sí, el valor final a garantizar será la sumatoria de estas.

Si bien, según lo dispuesto en la Resolución CREG 130-2019, el ASIC es el responsable de la recepción, registro y custodia de los requisitos habilitantes y las ofertas de cantidades y precios que los oferentes interesados carguen en el SICEP, lo concerniente al original de la Garantía de Seriedad de la oferta debe ser enviada por medio electrónico y con la correspondiente firma digital por parte de la aseguradora, acompañada de:

- Certificación de no cancelación por falta de pago en la prima emitido por el asegurador.
- Recibo de pago de la prima emitido por el asegurador y/o la certificación de pago de esta emitido por el asegurador.

La garantía de seriedad de la propuesta se hará efectiva en los siguientes eventos: 1) Si el proponente favorecido revoca la propuesta o pretende modificar unilateralmente las condiciones definidas en los presentes términos de referencia; 2) Cuando formalizado el negocio jurídico no se puede suscribir por un hecho imputable al proponente; 3) Cuando después de agotado todos los



procedimientos del caso, el proponente seleccionado no quiere, sin justa causa, formalizar el negocio jurídico; 4) Cuando después de firmado el negocio jurídico no constituye la garantía de cumplimiento exigida por este; 5) Cuando no se hayan cubierto las obligaciones con el Mercado de Energía Mayorista dentro de los plazos establecidos en la regulación vigente, de tal forma que no se pueda registrar el negocio jurídico; y 6) En general, por no tener oportunamente todos los documentos regulatorios necesarios, así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y requisitos necesarios para la celebración, perfeccionamiento, formalización e inicio del Negocio Jurídico.

2.4. PROPONENTES ELEGIBLES.

Los oferentes que cumplan con todos los Requisitos Habilitantes expuestos en estos pliegos podrán considerarse proponentes elegibles.

Si CARIBEMAR encuentra un error u observación sobre el contenido de los documentos relacionados en los numerales 2.1, 2.2 y 2.3 de los REQUISITOS HABILITANTES, le solicitará al oferente la corrección, aclaración y complementación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de entrega de las ofertas. Si el oferente no atiende esta solicitud dentro del plazo de los cinco (5) días hábiles antes mencionados, de acuerdo con lo estipulado en la resolución CREG 130 de 2019, resolución CREG 101 033 del 2023 y/o aquellas que la sustituyan o modifiquen, la oferta no será tenida en cuenta.

En caso de que CARIBEMAR no solicite aclaraciones y/o subsanaciones dado que todos los requisitos habilitantes solicitados cumplieron a cabalidad con lo descrito en los Pliegos de Condiciones, o las aclaraciones, correcciones y complementaciones que se presenten se subsanan en el período estipulado en la Resolución CREG 130 de 2019, resolución CREG 101 033 del 2023 y/o aquellas resoluciones que la sustituyan o modifiquen, se enviará al ASIC, por medio de la plataforma SICEP los oferentes habilitados en los términos indicados en la misma.

2.5. DE LAS PERSONAS QUE NO CALIFICAN PARA PRESENTAR PROPUESTA

Las empresas que tengan con respecto a CARIBEMAR, las siguientes limitaciones:

- a) Incumplimientos de contratos que afecten la operatividad de CARIBEMAR, así mismo, el abstenerse a celebrar contratos sin justa causa.
- b) Quienes tengan reclamaciones vigentes con interés económico o hayan promovido cualquier tipo de pleito en contra de CARIBEMAR, igualmente investigaciones administrativas, acciones judiciales o constitucionales.

De otra parte, también no calificarán para presentar propuestas las Empresas que:

- 1) Se encuentren en proceso de liquidación o causal de disolución, de acuerdo con las normas que regulan la materia.
- 2) No se encuentren registradas ante el ASIC al momento de presentación de la oferta.

En la propuesta el OFERENTE deberá manifestar expresamente que no se encuentra incurso en ninguna de las limitaciones antes señaladas. No obstante, dicha declaración no lo eximirá de las responsabilidades a que haya lugar en el evento de comprobarse la existencia de alguna limitación.

2.6. DE LAS LIMITACIONES SOBREVINIENTES

Cuando estas limitaciones sobrevengan en un proponente dentro del término de la presentación de las ofertas, se entenderá que renuncia a la participación en el proceso de selección y a los derechos surgidos del mismo.



2.7. CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN Y/O RECHAZO DE OFERTAS

CARIBEMAR descalificará o rechazará aquellas ofertas en las que se presente alguno de los siguientes casos:

- 1) Cuando, EL PROPONENTE se encuentre registrado en el Boletín de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República, CARIBEMAR en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 610 del año 2000, se abstendrá de aceptar la oferta mercantil, para lo cual se harán las consultas que en tal sentido corresponden.
- 2) Cuando EL PROPONENTE se encuentre incluido en la lista internacional vinculante para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en la lista emitida por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Lista OFAC), así como en listas o bases de datos públicas nacionales o internacionales relacionadas con actividades ilícitas, fraude o corrupción (listas del Banco Mundial y del Grupo BID -Banco Interamericano de Desarrollo-).
- 3) Cuando EL PROPONENTE, sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o sus representantes legales y miembros de Junta Directiva, se encuentren en el “Listado de firmas y personas naturales inhabilitadas por el Banco Mundial” por haber transgredido las disposiciones sobre fraude y corrupción o en la “Lista de empresas y personas sancionadas por el Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo)” por haberse determinado que estuvieron involucradas en prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas en violación de las políticas anticorrupción del Grupo BID.
- 4) Cuando el oferente o sus accionistas, asociados o socios, que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o sus representantes legales, revisores fiscales, auditores externos o miembros de la junta directiva, hayan sido condenados en sentencia judicial en firme, por la comisión de delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o se encuentren vinculados formalmente (imputación de cargos) a investigaciones o procesos penales por la comisión de delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o exista información pública con respecto a tales personas que impacte legal y reputacionalmente al oferente, exponiendo a CARIBEMAR a un riesgo de carácter legal o reputacional.
- 5) Cuando el objeto de la oferta mercantil involucre activos y el o los activos se encuentren con medidas cautelares por estar vinculado a un proceso de extinción de dominio y sobre el cual la Dirección Nacional de Estupefacentes o la entidad quien haga sus veces no se haya tomado el control o no haya nombrado un depositario directo.

3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

3.1. DURACIÓN DEL SUMINISTRO

CARIBEMAR requiere el suministro de energía para atender parcialmente su demanda regulada durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2040, de acuerdo con las cantidades solicitadas en los cuadros 3.1 y 3.2.

CARIBEMAR podrá aceptar la oferta mercantil con uno o varios oferentes que presenten propuesta para cada uno los meses de cada uno de los productos solicitados, bajo las modalidades PAGUE LO CONTRATADO, según lo que convenga a los intereses de los usuarios regulados que atiende, y en todo caso, con sujeción a los lineamientos contemplados en la Resolución CREG 130 de 2019, CREG 101 008 de 2023 y Resolución CREG 101 033 del 2023 y/o aquellas resoluciones que la sustituyan o modifiquen, y demás normas que regulan la materia.



RESUMEN DEL PRODUCTO 1	
TIPO DE CONTRATO	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	10 horas todos los días de todos los meses del período a suministrar, conforme se indica en los pliegos de condiciones a publicar.
VIGENCIA DEL CONTRATO	Del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2040
MERCADO DE REFERENCIA	MERCADO REGULADO
TAMAÑO DEL CONTRATO	2026 al 2040: 1.095,75 GWh
INDEXADOR	IPP DE MAYO DE 2025 (Provisional DANE)
GARANTIAS	Oferente adjudicado: Póliza de seguros o Garantía bancaria correspondiente al 1% del valor total del negocio jurídico, adicional un pagaré en blanco con carta de instrucciones como garantía de cumplimiento. Comprador: Prepago o Garantía Bancaria equivalente a 2.5 veces el valor promedio mensual del suministro de energía del año a garantizar, adicional un pagaré en blanco con carta de instrucciones.
OTROS TERMINOS	Los descritos en los Pliegos de Condiciones Definitivos

RESUMEN DEL PRODUCTO 2	
TIPO DE CONTRATO	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	10 horas todos los días de todos los meses del período a contratar, conforme se indica en los pliegos de condiciones a publicar.
VIGENCIA DEL CONTRATO	Del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2040
MERCADO DE REFERENCIA	MERCADO REGULADO
TAMAÑO DEL CONTRATO	2026 al 2040: 871,48 GWh
INDEXADOR	IPP DE MAYO DE 2025 (Provisional DANE)
GARANTIAS	Vendedor: Póliza de seguros o Garantía bancaria correspondiente al 1% del valor total del negocio jurídico, adicional un pagaré en blanco con carta de instrucciones como garantía de cumplimiento. Comprador: Prepago o Garantía Bancaria equivalente a 2.5 veces el valor promedio mensual del suministro de energía del año a garantizar, adicional un pagaré en blanco con carta de instrucciones.
OTROS TERMINOS	Los descritos en los Pliegos de Condiciones Definitivos

3.2. PUNTOS DE MEDICIÓN

Para el suministro objeto de esta convocatoria, se definen como fronteras de medición las actuales correspondientes a los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y 11 municipios del Magdalena registradas ante el administrador del mercado de energía mayorista ASIC para atender los clientes regulados a quienes CARIBEMAR presta el servicio de energía.

La medición de energía y potencia se hará a través de un sistema de medida, de acuerdo con las resoluciones expedidas por la CREG y, en general, toda la normatividad vigente.

3.3. ENERGÍA REQUERIDA

En el desarrollo de la presente convocatoria CARIBEMAR requiere recibir ofertas enmarcadas de acuerdo con los Productos descritos a continuación:



3.3.1. PRODUCTO 1

Se solicita energía para atender parte de la demanda del mercado regulado de CARIBEMAR para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2040. Este producto sigue la curva diaria-horaria, como se muestra en el cuadro 3.1 discriminada por hora, por día y por mes en el año solicitado.

Cuadro 3.1
ANEXO 1 – CANTIDADES DE ENERGÍA SOLICITADA EN kWh
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P.
PERIODO 1 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2040

Mes	Dias/Horas	HO1	HO2	HO3	HO4	HO5	HO6	HO7	HO8	HO9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
Ene	Hábil								25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000							
Ene	Sábado								25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000							
Ene	Festivo								25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000							
Feb	Hábil								25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000							
Feb	Sábado								25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000							
Feb	Festivo								25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000							
Mar	Hábil								25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000							
Mar	Sábado								25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000							
Mar	Festivo								25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000							
Abr	Hábil								25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000							
Abr	Sábado								25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000							
Abr	Festivo								25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000							
May	Hábil								25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000							
May	Sábado								25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000							
May	Festivo								25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000							
Jun	Hábil								25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000							
Jun	Sábado								25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000							
Jun	Festivo								25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000							
Jul	Hábil								25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000							
Jul	Sábado								25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000							
Jul	Festivo								25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000							
Ago	Hábil								25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000							
Ago	Sábado								25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000							
Ago	Festivo								25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000							
Sep	Hábil								25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000							
Sep	Sábado								25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000							
Sep	Festivo								25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000							
Oct	Hábil								25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000							
Oct	Sábado								25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000							
Oct	Festivo								25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000							
Nov	Hábil								25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000							
Nov	Sábado								25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000							
Nov	Festivo								25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000							
Dic	Hábil								25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000							
Dic	Sábado								25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000							
Dic	Festivo								25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000							

3.1.1. PRODUCTO 2

Se solicita energía para atender parte de la demanda del mercado regulado de CARIBEMAR para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2040. Este producto sigue la curva diaria-horaria, como se muestra en el cuadro 3.2 discriminada por hora, por día y por mes en el año solicitado.

Cuadro 3.2
ANEXO 1 – CANTIDADES DE ENERGÍA SOLICITADA EN kWh
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P.
PERIODO 1 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2040

Mes	Dias/Horas	HO1	HO2	HO3	HO4	HO5	HO6	HO7	HO8	HO9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
Ene	Hábil								9,762	18,117	22,514	24,587	25,000	24,875	23,969	21,982	18,176	9,849							
Ene	Sábado								9,762	18,117	22,514	24,587	25,000	24,875	23,969	21,982	18,176	9,849							
Ene	Festivo								9,762	18,117	22,514	24,587	25,000	24,875	23,969	21,982	18,176	9,849							
Feb	Hábil								9,762	18,117	22,514	24,587	25,000	24,875	23,969	21,982	18,176	9,849							
Feb	Sábado								9,762	18,117	22,514	24,587	25,000	24,875	23,969	21,982	18,176	9,849							
Feb	Festivo								9,762	18,117	22,514	24,587	25,000	24,875	23,969	21,982	18,176	9,849							
Mar	Hábil								9,762	18,117	22,514	24,587	25,000	24,875	23,969	21,982	18,176	9,849							
Mar	Sábado								9,762	18,117	22,514	24,587	25,000	24,875	23,969	21,982	18,176	9,849							
Mar	Festivo								9,762	18,117	22,514	24,587	25,000	24,875	23,969	21,982	18,176	9,849							
Abr	Hábil								9,762	18,117	22,514	24,587	25,000	24,875	23,969	21,982	18,176	9,849							
Abr	Sábado								9,762	18,117	22,514	24,587	25,000	24,875	23,969	21,982	18,176	9,849							
Abr	Festivo								9,762	18,117	22,514	24,587	25,000	24,875	23,969	21,982	18,176	9,849							
May	Hábil								9,762	18,117	22,514	24,587	25,000	24,875	23,969	21,982	18,176	9,849							
May	Sábado								9,762	18,117	22,514	24,587	25,000	24,875	23,969	21,982	18,176	9,849							
May	Festivo								9,762	18,117	22,514	24,587	25,000	24,875	23,969	21,982	18,176	9,849							
Jun	Hábil								9,762	18,117	22,514	24,587	25,000	24,875	23,969	21,982	18,176	9,849							
Jun	Sábado								9,762	18,117	22,514	24,587	25,000	24,875	23,969	21,982	18,176	9,849							
Jun	Festivo								9,762	18,117	22,514	24,587	25,000	24,875	23,969	21,982	18,176	9,849							
Jul	Hábil								9,762	18,117	22,514	24,587	25,000	24,875	23,969	21,982	18,176	9,849							
Jul	Sábado								9,762	18,117	22,514	24,587	25,000	24,875	23,969	21,982	18,176	9,849							
Jul	Festivo								9,762	18,117	22,514	24,587	25,000	24,875	23,969	21,982	18,176	9,849							
Ago	Hábil								9,762	18,117	22,514	24,587	25,000	24,875	23,969	21,982	18,176	9,849							
Ago	Sábado								9,762	18,117	22,514	24,587	25,000	24,875	23,969	21,982	18,176	9,849							
Ago	Festivo								9,762	18,117	22,514	24,587	25,000	24,875	23,969	21,982	18,176	9,849							
Sep	Hábil								9,762	18,117	22,514	24,587	25,000	24,875	23,969	21,982	18,176	9,849							
Sep	Sábado								9,762	18,117	22,514	24,587	25,000	24,875	23,969	21,982	18,176	9,849							
Sep	Festivo								9,762	18,117	22,514	24,587	25,000	24,875	23,969	21,982	18,176	9,849							
Oct	Hábil								9,762	18,117	22,514	24,587	25,000	24,875	23,969	21,982	18,176	9,849							
Oct	Sábado								9,762	18,117	22,514	24,587	25,000	24,875	23,969	21,982	18,176	9,849							
Oct	Festivo								9,762	18,117	22,514	24,587	25,000	24,875	23,969	21,982	18,176	9,849							
Nov	Hábil								9,762	18,117	22,514	24,587	25,000	24,875	23,969	21,982	18,176	9,849							
Nov	Sábado								9,762	18,117	22,514	24,587	25,000	24,875	23,969	21,982	18,176	9,849							
Nov	Festivo								9,762	18,117	22,514	24,587	25,000	24,875	23,969	21,982	18,176	9,849							
Dic	Hábil								9,762	18,117	22,514	24,587	25,000	24,875	23,969	21,982	18,176	9,849							
Dic	Sábado								9,762	18,117	22,514	24,587	25,000	24,875	23,969	21,982	18,176	9,849							
Dic	Festivo								9,762	18,117	22,514	24,587	25,000	24,875	23,969	21,982	18,176	9,849							

El oferente deberá indicar en su oferta un porcentaje (0,00% al 100,00%) de la energía solicitada con dos cifras decimales se indica en la metodología de cada producto ofertado; por lo tanto, la energía horaria ofertada será el producto del porcentaje ofertado por el agente por la cantidad horaria requerida en cada producto, según se indica en el Anexo 1 “*Cantidades de Energía Solicitada*”. La energía horaria ofertada será redondeada a 2 cifras decimales.

Para estos productos, solo se tendrán en cuenta las ofertas que se encuentren diligenciadas según lo dispuesto en el Anexo 2 “*Ofertas Producto*” con los porcentajes [%] y precio [\$/kWh] ofertados en cada producto.

Adicionalmente, el agente deberá indicar si la oferta está condicionada a adjudicación total o adjudicación parcial, en la misma proporción, para todo el periodo de cada uno de los productos ofertados. **En caso de no indicarse alguna de las condiciones anteriores, se asumirá que la adjudicación podrá ser parcial, en la misma proporción, para todo el periodo del producto ofertado.**

4. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La metodología de evaluación de ofertas de la convocatoria abierta por CARIBEMAR busca en cada uno de los productos solicitados minimizar los costos de compra de energía y reducir el riesgo asociado a la volatilidad del precio de bolsa que se traslada a los usuarios del mercado regulado.

CARIBEMAR solo aceptará la presentación de ofertas que se ajusten en su totalidad a lo establecido en la descripción de los productos solicitados y a las condiciones fijadas en la minuta de la Oferta Mercantil que hace parte integral del presente pliego.

Se procederá a seleccionar las ofertas según lo establecido en la resolución CREG 130 de 2019, y/o aquellas resoluciones que la sustituyan o modifiquen, teniendo en cuenta las ofertas de reserva por producto según las condiciones de precio o cantidades fijadas por CARIBEMAR, a partir de las cuales una oferta remitida es descalificada. Considerando para esto los posibles empates entre ellas, de conformidad con la metodología de evaluación de ofertas que se señalan más adelante.

PRODUCTO 1 y 2

Función Objetivo: Maximizar la energía a adjudicar para garantizar el mayor cubrimiento de la demanda, minimizando el precio ponderado de la compra de energía.

$$\min_{F_i} \sum_i^N C_i * P_i * F_i$$

Donde,

F_i : Porcentaje de adjudicación para la oferta i

N : Cantidad de ofertas recibidas

C_i : Cantidad de energía de la Oferta i para cada mes para cada año evaluado [kWh]

P_i : Precio de la Oferta i para cada año evaluado [\$/kWh]

Sujeto a:

1. El porcentaje de energía ofertada de cada producto deberá ser igual en todas las horas de todos los meses de todos los años del producto ofertado.

2. El precio de energía ofertado de cada producto deberá ser igual en todas las horas de todos los meses de todos los años del producto ofertado.
3. No se tendrán en cuenta las ofertas con porcentajes de energía o precios diferentes en los años del producto a evaluar.
4. El porcentaje ofertado en cada producto será máximo el 100% de las cantidades de la energía solicitada.
5. Se seleccionarán las ofertas con precio menor o igual al precio de reserva tope, luego se ordenan por orden de mérito de menor a mayor precio, y serán adjudicadas las ofertas en dicho orden hasta cubrir el total de la energía de la oferta reserva.
6. La energía anual (k) adjudicada debe ser menor o igual a la energía de la oferta reserva para cada uno de los años ofertados.

$$E_{adj,k} \leq E_{resv,k}$$

Donde,

$E_{adj,k}$: Energía total adjudicada en cada año del producto evaluado [kWh]

$E_{resv,k}$: Energía reserva del año del producto evaluado [kWh]

7. El precio de la energía ofertada debe ser menor o igual al precio de reserva tope y las ofertas que no cumplan con este criterio quedarán por fuera de la evaluación.

$$P_{rt,p} = P_{resv,p} * 1,05 \text{ factor definido}$$

Donde,

$P_{resv,p}$: Precio de Reserva del producto evaluado [\$/kWh]

$P_{rt,p}$: Precio Reserva Tope del producto evaluado [\$/kWh]

8. El precio promedio ponderado de adjudicación para cada producto debe ser menor o igual al precio de reserva promedio ponderado de cada producto evaluado.

$$P_{adj,p} \leq P_{resv,p}$$

Donde,

$P_{resv,p}$: Precio de Reserva promedio ponderado del producto evaluado [\$/kWh]

$P_{adj,p}$: Precio promedio ponderado de adjudicación del producto evaluado [\$/kWh]

9. Cada oferta deberá indicar si acepta o no adjudicaciones parciales sobre la cantidad ofertada. En caso de adjudicación parcial esta se realizará en un mismo porcentaje sobre toda la cantidad ofertada.
10. Cada producto se evaluará de forma independiente

Consideraciones generales de la metodología para todos los productos:

En el caso de que un oferente adjudicado se encuentre integrado verticalmente con CARIBEMAR, tenga el mismo controlante o se encuentre en situación de control, CARIBEMAR procederá a calcular el porcentaje límite permitido a adjudicar, de acuerdo con lo establecido en la resolución CREG 130 de 2019, y/o aquellas resoluciones que la sustituyan o modifiquen.

Adicionalmente, el agente deberá indicar si la oferta está condicionada a adjudicación total o adjudicación parcial, en la misma proporción, para todo el periodo de cada uno de los productos ofertados. **En caso de no indicarse alguna de las condiciones anteriores, se asumirá que la**

adjudicación podrá ser parcial, en la misma proporción, para todo el periodo del producto ofertado.

4.2. REGLA PARA DIRIMIR EMPATES

En caso de que se presenten empates en precios para un producto, la asignación del factor F_i para cada oferta será realizada a prorrata de la demanda ofertada. En caso de que una de las ofertas en empate no permita adjudicación parcial, se tomará la decisión que minimice el riesgo de exposición en bolsa de la demanda.

En el evento de que se presenten ofertas idénticas en cantidad, precio y periodo, se revisará la fecha y hora de cargue en el Sicep, y se escogerá, según el orden, la(s) oferta(s) cargada(s) con mayor antelación a la fecha y hora límite.

4.3. PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECLAMACIONES

En caso de haber reclamaciones y objeciones, se deben presentar y sustentar por parte de los oferentes de forma oral en la audiencia pública en donde se llevará a cabo la evaluación de las ofertas el día 16 de julio de 2025 a partir de las 16:00 horas; CARIBEMAR analizará las reclamaciones y objeciones y las resolverá en el desarrollo de la misma audiencia previo a la publicación de la adjudicación a efectuarse a las 18:00 horas del mismo día.

5. PERFECCIONAMIENTO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA

5.1. PUBLICACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES PARA CONSULTA

Los pliegos de condiciones estarán disponibles para su consulta en el SICEP a partir del día 05 de junio de 2025.

5.2. OBSERVACIONES Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES

los OFERENTES interesados podrán presentar sus solicitudes de aclaración a los Pliegos de condiciones con el fin de precisar el contenido y alcance de los mencionados documentos desde día 05 de junio de 2025 hasta las 10:00 horas del día 12 de junio del 2025. Las aclaraciones a los Pliegos de Condiciones de consulta deben ser enviadas a los correos de acuerdo con el numeral 1.7. CORRESPONDENCIA Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS. No se aceptarán correos con aclaraciones remitidas después de esta hora y fecha, para lo cual solamente se tendrá en cuenta la hora de registro que tengan el correo antes mencionado.

CARIBEMAR publicará las adendas que se requieran como resultado a los comentarios y/o aclaraciones formuladas en las preguntas recibidas por parte de los interesados en el mismo lapso descrito en el párrafo anterior.

5.3. PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

CARIBEMAR recogerá todas las aclaraciones que fueron procedentes y modificará los Pliegos de Condiciones garantizando con esto que estarán contenidos en la publicación de los Pliegos de Condiciones Definitivos el día 17 de junio de 2025.

Los pliegos de condiciones definitivos no estarán sujetos a modificaciones posteriores a su publicación.

5.4. PLAZO DE ENTREGA OFERTA RESERVA.

CARIBEMAR, registrará en el SICEP una **Oferta Reserva** para cada producto solicitado hasta las 15:00 horas del día 03 de julio del 2025 con las condiciones de precio ponderado y cantidades fijas en cada producto. Las cantidades de energía fijas indicadas en la oferta reserva determinarán el tope de la demanda hasta donde CARIBEMAR estará dispuesta a adjudicar.

Esta oferta será presentada en un archivo marcado de la siguiente forma:

OFERTA RESERVA – CP-CMMC2025-002- PRODUCTO (#)

5.5. PLAZO DE ENTREGA DE LAS OFERTAS.

Las ofertas (Requisitos Habilitantes y Oferta de Cantidades y Precios) deberán ser registradas por los agentes en el SICEP, a más tardar hasta las 15:00 horas del 03 de julio de 2025.

5.6. FORMA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

Los oferentes deberán registrar en el SICEP por cada oferta los archivos en formato PDF con los requisitos habilitantes y un (1) archivo en formato EXCEL con las cantidades y precios para cada oferta presentada, se sugiere la marcación de la siguiente forma:

1. **REQUISITOS HABILITANTES CP-CMMC2025-002- (NOMBRE DEL OFERENTE).**
2. **OFERTA CANTIDADES Y PRECIOS CP-CMMC2025-002- (NOMBRE DEL OFERENTE) - PRODUCTO (#).**

En los archivos de los requisitos habilitantes (formato PDF) se deberán incluir todos los documentos indicados en el capítulo 2 de los Pliegos de Condiciones “REQUISITOS HABILITANTES”.

Si bien, según lo dispuesto en la Resolución CREG 130-2019, Resolución CREG 101 033-2023 y aquellas que sustituyan y/o modifiquen, el ASIC es el responsable de la recepción, registro y custodia de los requisitos habilitantes y las ofertas de cantidades y precios que los oferentes interesados carguen en el SICEP, lo concerniente al original de la Garantía de Seriedad de la oferta debe ser enviada por medio electrónico y con la correspondiente firma digital por parte de la aseguradora, acompañada del recibo de pago de la prima, la certificación de pago de esta y certificación de no cancelación por falta de pago en la prima.

En el archivo “Formato Cantidades CP-CMMC2025-002(2026-2040)” de Oferta Cantidades y Precios, se deberán diligenciar el ANEXO 2 – OFERTA PRODUCTO X de acuerdo con el formato indicado en el cuadro No. 4.1 anexo de cantidades y precios de los pliegos de Condiciones.

El oferente deberá indicar en su oferta el porcentaje de la energía solicitada con dos cifras decimales para cada uno de los productos ofertados. Para los productos del 1 al 7 se debe indicar el porcentaje ofertado en cada producto y el precio para cada año, de acuerdo con lo descrito en la metodología de cada producto.

El precio ofrecido debe ser como una tarifa fija anual expresada en pesos constantes de mayo de 2025, con dos cifras decimales.



Cuadro 4.1

ANEXO 2 - OFERTAS PRODUCTO 1 FNCER - PAGUE LO CONTRATADO

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.

NOMBRE DEL OFERENTE

**PRECIOS Y CANTIDADES DE ENERGIA OFERTADA
EN PESOS DE MAYO 2025**

PRODUCTO 1 FNCER - PAGUE LO CONTRATADO				
AÑO	PERIODO ENE 2026 - DIC 2040			
	E. Solicitada [kWh]	% E. Ofertado	E. Ofertada [kWh]	\$/kWh
2026	91,250,000	100%	91,250,000	300.00
2027	91,250,000		91,250,000	
2028	91,500,000		91,500,000	
2029	91,250,000		91,250,000	
2030	91,250,000		91,250,000	
2031	91,250,000		91,250,000	
2032	91,500,000		91,500,000	
2033	91,250,000		91,250,000	
2034	91,250,000		91,250,000	
2035	91,250,000		91,250,000	
2036	91,500,000		91,500,000	
2037	91,250,000		91,250,000	
2038	91,250,000		91,250,000	
2039	91,250,000		91,250,000	
2040	91,500,000		91,500,000	
	1,369,750,000		1,369,750,000	300.00

E. Solicitada = Energía solicitada por CARIBEMAR.

% E. Ofertado = Porcentaje de energía ofertado por el agente respecto a la E. Solicitada.

E. Ofertada = Energía ofertada por el agente, producto de la E. Solicitada y el % E. Ofertado.

\$/kWh = Tarifa de la oferta para todas las horas del mes ofertado.

Indicar si acepta adjudicación parcial **(SI/NO)**

ANEXO 2 - OFERTAS PRODUCTO 2 FNCER- PAGUE LO CONTRATADO
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.
NOMBRE DEL OFERENTE
PRECIOS Y CANTIDADES DE ENERGIA OFERTADA
EN PESOS DE MAYO 2025

PRODUCTO 2 FNCER- PAGUE LO CONTRATADO				
AÑO	PERIODO ENE 2026 - DIC 2040			
	E. Solicitada [kWh]	% E. Ofertado	E. Ofertada [kWh]	\$/kWh
2026	72,573,315	100%	72,573,315	300.00
2027	72,573,315		72,573,315	
2028	72,772,146		72,772,146	
2029	72,573,315		72,573,315	
2030	72,573,315		72,573,315	
2031	72,573,315		72,573,315	
2032	72,772,146		72,772,146	
2033	72,573,315		72,573,315	
2034	72,573,315		72,573,315	
2035	72,573,315		72,573,315	
2036	72,772,146		72,772,146	
2037	72,573,315		72,573,315	
2038	72,573,315		72,573,315	
2039	72,573,315		72,573,315	
2040	72,772,146		72,772,146	
	1,089,395,049		1,089,395,049	300.00

E. Solicitada = Energía solicitada por CARIBEMAR.

% E. Ofertado = Porcentaje de energía ofertado por el agente respecto a la E. Solicitada.

E. Ofertada = Energía ofertada por el agente, producto de la E. Solicitada y el % E. Ofertado.

\$/kWh = Tarifa de la oferta para todas las horas del mes ofertado.

Indicar si acepta adjudicación parcial (SI/NO)

Teniendo en cuenta que CARIBEMAR podrá efectuar adjudicaciones totales o parciales de la energía ofrecida, se entiende que el precio mensual ofertado será el mismo para cualquier cantidad adjudicada. La indexación mensual del(los) precio(s) de la(s) propuesta(s) aceptada(s) se hará con base en el Índice de Precios al Productor mensual serie Oferta Interna reportado por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) para el mes de consumo, o aquel que lo reemplace.



Para la actualización de los precios constantes de mayo 2025, se usará la siguiente formula:

$$Pmes\ i = P\ mayo\ /25 * (IPPmes\ i / IPP\ mayo/25)$$

En donde:

P mayo/25= Precio ofertado en pesos constantes de mayo 2025 provisional.

Pmes i = Precio del mes consumo a facturar

IPPmes i = Índice de Precios al Productor Oferta Interna provisional del mes i (el indicado por la CREG)

IPP mayo/25= Índice de Precios al Productor Oferta Interna de mayo/25 (ipp provisional)

Para actualizar los precios de la(s) oferta(s), teniendo en cuenta las disposiciones de la CREG, el Índice de Precios al Productor serie Oferta Interna que debe utilizarse, es el denominado "provisional" publicado por el DANE, tanto para el IPP base como para el IPP indexador de precio. Lo anterior, aplica hasta que la CREG expida regulación con nuevas disposiciones.

CARIBEMAR rechazará las propuestas que contengan precios o componentes que no sean completamente determinados.

Los formatos en Excel de los anexos a presentar estarán disponibles para su consulta en el SICEP en el enlace correspondiente a la Convocatoria CP-CMMC2025-002.

5.7. VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES.

CARIBEMAR, a partir del lunes primero (07) de julio, dispondrá de cinco (05) días hábiles para solicitar las aclaraciones y/o subsanaciones de los REQUISITOS HABILITANTES. El oferente tiene hasta las 15:00 horas del jueves tres (03) de julio de 2025 para entregar respuesta a la solicitud de aclaraciones y/o subsanaciones; si el oferente dentro del plazo antes señalado no atiende la solicitud, la oferta no será tenida en cuenta.

Las ofertas de los agentes que hayan cumplido con todos los REQUISITOS HABILITANTES serán las ofertas que se tendrán en cuenta para el proceso de evaluación y asignación.

El lunes catorce (14) de julio CARIBEMAR informará al ASIC el listado de los agentes habilitados.

5.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

Cumplido lo establecido en el numeral anterior, CARIBEMAR enviara al ASIC el listado de oferentes que se ajustaron de manera integral con los requisitos habilitantes, para que el ASIC envíe la información de los oferentes habilitados. CARIBEMAR evaluará sólo las ofertas que cumplan con las condiciones establecidas en el presente Pliego.

5.9. AUDIENCIA PÚBLICA

De conformidad con lo establecido en la Resolución CREG 130 de 2019, resolución CREG 101 033 de 2023 y/o aquellas resoluciones que la sustituyan o modifiquen, CARIBEMAR realizará audiencia pública 24 horas después de recibida la información de las ofertas de cantidades y precios de los agentes habilitados por parte del ASIC.

La audiencia pública se llevará a cabo en las instalaciones de CARIBEMAR ubicadas en la carrera 13B No.26-78 del edificio Chambacú Cartagena, Colombia, el miércoles dieciséis (16) de julio de 2025 a las 16:00 horas, o de forma virtual y se notificará 5 días hábiles antes de la audiencia.

CARIBEMAR iniciará la audiencia con la lectura de las cantidades y precios de cada oferta recibida de los agentes habilitados; explicará la aplicación de la metodología de evaluación definida en los pliegos de condiciones a las ofertas que cumplieron el rango establecido de cantidades y precios de la Oferta Reserva.

En la audiencia pública todos los oferentes, autoridades de inspección, control y vigilancia y/o terceros interesados tiene la posibilidad de estar presentes y solicitar aclaraciones u objeciones sobre el proceso de evaluación y/o resultados de la adjudicación, los cuales serán resueltos en el transcurso del desarrollo de la audiencia pública; en cualquier caso, antes de la hora estipulada de publicación de los resultados de adjudicación. En caso de NO presentarse aclaraciones u objeciones al proceso de evaluación y/o resultados de la adjudicación, se entenderá que todos los presentes están de acuerdo con los mismos y se entenderá que la Convocatoria se cierra y queda “Adjudicada”.

5.10. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS.

Posterior a la audiencia pública, CARIBEMAR publicará en la página web www.afinia.com.co la presentación con los resultados de la convocatoria, la cual incluirá los oferentes adjudicados, indicando las cantidades de energía asignada y su precio.

El (los) oferente(s) adjudicado(s) y CARIBEMAR tendrá(n) la obligación de formalizar el Negocio Jurídico definido en los Pliegos de Condiciones Definitivos hasta el lunes cuatro (04) de agosto de 2025, cumpliendo con los tiempos regulatorios dispuestos en la Resolución CREG 130 de 2019, y/o aquellas resoluciones que la sustituyan o modifiquen, y proceder con su registro ante el ASIC.

Será responsabilidad del oferente que resulte asignado cumplir con todas las condiciones, requisitos técnicos y legales requeridos por la autoridad competente para formalizar y registrar el negocio jurídico de suministro de energía.

CARIBEMAR no se hace responsable por los negocios jurídicos que no estén formalizados ni registrados antes de la fecha indicada anteriormente por causas imputables al oferente adjudicado, razón por la cual podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.

5.11. DECLARACIÓN DE CONVOCATORIA DESIERTA.

En el evento en que ningún oferente haya sido habilitado o porque todas las ofertas de oferentes habilitados fueron descartadas a la luz de la metodología de evaluación de ofertas o de la oferta reserva presentada por CARIBEMAR, la convocatoria será declarada **Desierta**, y será informado en la Audiencia pública.

CARIBEMAR, procederá a informar al ASIC en un plazo no superior a dos (2) días hábiles de celebrada la audiencia pública y enviar todos los documentos respectivos que soporten la declaración de **Desierta** de la convocatoria.

5.12. NOTIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA.

En caso de que CARIBEMAR considere que debe suspender la convocatoria o cancelarla, informará al ASIC para que realice el cambio del estado de la convocatoria y registrará en el SICEP los soportes necesarios que sustentarán las causas de esta decisión. En caso de suspenderla, el período de la suspensión no podrá ser superior a diez (10) días hábiles. Mientras la convocatoria se encuentre suspendida, no se recibirá ningún documento por parte de los oferentes.

Para reactivar el proceso de convocatoria, CARIBEMAR publicará en el SICEP un nuevo cronograma de actividades ajustado que cumpla con los plazos máximos previstos en la resolución CREG 130 de 2019, CREG 101 033 del 2023 y/o aquellas resoluciones que la sustituyan o modifiquen.

En caso de que CARIBEMAR decida Cancelar la convocatoria, reportará esta situación por medio del SICEP, solicitando el cambio de estado de la convocatoria a “Cancelada” y sustentando las causas por las cuales no se reactivó la convocatoria.

En todo caso, la convocatoria no se podrá cancelar cuando ya se hayan recibido las ofertas.



6. FORMALIZACIÓN Y REGISTRO DEL NEGOCIO JURÍDICO

6.1. FORMALIZACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO

CARIBEMAR emitirá la orden de compra respectiva para cada una de las ofertas mercantiles de los oferentes adjudicados, dentro de los trece (13) días hábiles después de la adjudicación realizada en la audiencia pública. La emisión de la orden de compra que contenga la aceptación de la Oferta Mercantil dará lugar a la formalización de un negocio jurídico entre CARIBEMAR y el OFERENTE ADJUDICADO.

Si EL OFERENTE ADJUDICADO, no presenta los documentos requeridos para iniciar su ejecución dentro del plazo señalado, CARIBEMAR podrá hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la oferta, a la que se hace referencia el numeral 3.2.6., sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a CARIBEMAR y no cubiertos por el valor de la citada garantía.

6.2. REGISTRO DEL NEGOCIO JURÍDICO ANTE EL ASIC

El registro del negocio jurídico ante el ASIC será efectuado por CARIBEMAR dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes después de su formalización, para esto debe ser remitido el formato a CARIBEMAR para la firma.

6.3. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD

Una vez emitida la orden de compra y entregadas las garantías de cumplimiento, se podrán devolver las garantías de seriedad de las ofertas a EL OFERENTE que así lo solicite.

6.4. CONDICIONES COMERCIALES

Los pagos que se originen de los Negocios Jurídicos de la presente Convocatoria pública serán hechos por CARIBEMAR con recursos propios, incluidos en los presupuestos de gastos de las respectivas vigencias fiscales. Las condiciones comerciales se encuentran descritas en el numeral 7. MINUTA DE LA OFERTA MERCANTIL.

6.4.1. MECANISMO DE INDEXACIÓN DE PRECIOS

Para la actualización de los precios, expresados en constantes de mayo 2025, durante el periodo del suministro, se utilizará el Índice de Precios al Productor serie Oferta Interna Provisional publicado por el DANE, tanto para el IPP base como para el IPP indexador de precio. Lo anterior se encuentra establecido en la CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. INDEXACIÓN DEL PRECIO de la minuta de la oferta mercantil.

6.4.2. FORMA DE PAGO E INTERESES DE MORA

Se realizará según lo establecido en la CLÁUSULA DÉCIMA. FORMA DE PAGO E INTERESES DE MORA de la minuta de la oferta mercantil.

6.4.3. GARANTIAS DE LA OFERTA MERCANTIL

Lo referente a las garantías de cumplimiento y garantías de pago serán las establecidas en la CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA de la oferta mercantil.

7. MINUTA DE OFERTA MERCANTIL

7.1. MINUTA OFERTA MERCANTIL

Ciudad, (fecha)

Doctor

RICARDO JOSE RESTREPO ARANGO

Representante Legal

CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP

Carrera 13B #26-78

Ed. Inteligente Piso 3

Cartagena

Asunto: Presentación de la Oferta Mercantil de Suministro de Energía Eléctrica, en atención a la CONVOCATORIA PÚBLICA No. CP-CMMC2025-002.

Apreciado doctor:

[Incluir nombre de la empresa oferente] con NIT. [incluir número de NIT], domiciliada en [incluir nombre de la ciudad o municipio del domicilio], debidamente constituida mediante escritura pública No. [incluir número] otorgada el día [día] de [mes] de [año] en la Notaría [incluir número] de [incluir nombre de la ciudad o municipio], representada en este acto por [Incluir nombre del representante legal de la empresa oferente], mayor de edad, con domicilio en [incluir nombre de la ciudad o municipio], identificado con la cédula de ciudadanía/extranjería No. [incluir el número de la identificación] en su calidad de representante legal, con amplias facultades al efecto, todo lo cual consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio de [incluir el lugar de la cámara de comercio del Oferente], presentamos a ustedes la siguiente oferta mercantil irrevocable de suministro de energía, como producto de la convocatoria pública No. CP-CMMC2025-002, en los términos y condiciones que se registrará por las siguientes cláusulas y en lo no previsto en ellas por las disposiciones legales que regulen la materia:

CLAUSULA PRIMERA: CONSIDERACIONES. A) CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP, en adelante CARIBEMAR, realizó la Convocatoria Pública No. CP-CMMC2025-002, para el suministro parcial de la energía y potencia eléctrica, proveniente de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCR), requeridas para atender el mercado regulado, incluyendo las pérdidas en el Sistema de Transmisión Nacional, para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2040, teniendo en cuenta los productos que se definieron en el pliego de condiciones. En todo caso la fecha de inicio del Negocio Jurídico será la fecha de registro, de acuerdo con la regulación vigente en el momento del registro. **B)** Que CARIBEMAR y el OFERENTE se encuentran registrados ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales - ASIC. **C)** Que CARIBEMAR se encuentra interesado en adquirir energía eléctrica dentro de los términos y condiciones establecidas en la presente Oferta Mercantil. **D)** Que la ejecución de la presente Oferta Mercantil deberá realizarse dentro de las normas y procedimientos establecidos para el Sistema Interconectado Nacional, particularmente aquellas contenidas en el Código de Redes y en las resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG – vigentes. **E)** Que, con base en los Pliegos de condiciones definitivos, CARIBEMAR adelantó un proceso de solicitud de ofertas para la Compra de Energía. **F)** Que después que CARIBEMAR evaluó la totalidad de ofertas presentadas, la de EL OFERENTE cumple con las condiciones establecidas en los pliegos definitivos. **G)** EL OFERENTE manifiesta que cumple con la capacidad de respaldo de operaciones en el mercado de energía mayorista, tal como lo establece la Resolución CREG 156 de 2012, modificada por las Resoluciones CREG 134 de 2013, CREG

145 de 2015, CREG 240 DE 2020 y CREG 77 de 2021 y las que en el futuro la modifiquen o sustituyan, y que cumplirá con dicha capacidad durante todo el plazo de ejecución del Negocio Jurídico.

CLÁUSULA SEGUNDA. DEFINICIONES. Los siguientes términos tienen el significado que se les asigna a continuación, donde quiera que figuren en esta Oferta Mercantil, escritos con letra mayúscula inicial, a menos que el contexto indique expresamente lo contrario.

"Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales" o "ASIC" es la dependencia del Centro Nacional de Despacho encargada del registro de fronteras comerciales y del Negocio Jurídico; de la liquidación, facturación, cobro y pago del valor de los actos y transacciones de energía en la bolsa, para Generadores y Comercializadores; del mantenimiento de los sistemas de información y programas de computación requeridos; y del cumplimiento de las tareas necesarias para el funcionamiento adecuado del Sistema de Intercambios Comerciales (SIC), de acuerdo con la Normativa Aplicable. El servicio del ASIC está a cargo de la empresa XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P.

"Ajuste Regulatorio" significa la entrada en vigor o adopción de una ley, decreto, resolución, circular o norma expedida por una Autoridad Competente; o cualquier modificación de la Normativa Aplicable, o aplicación de esta por una Autoridad Competente; o la emisión de cualquier requerimiento, circular, decisión o directriz, de una Autoridad Competente.

"Anexos" son los documentos adjuntos, que forman parte integral de la presente Oferta Mercantil.

"Comercializador" es el agente que ejecuta la actividad de compra y venta de energía eléctrica en el Mercado de Energía Mayorista conforme a lo señalado en la Normativa Aplicable, y quien se encuentra registrado como Comercializador de energía eléctrica ante el ASIC.

"Comprador" es la Parte a quien se le adjudicó la Oferta Mercantil en la convocatoria pública y quien se obliga a comprar la Cantidad de Energía en los términos establecidos en la presente Oferta Mercantil, durante el Período de Suministro.

"CREG" es la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

"DTF" corresponde a la tasa de interés certificada por el Banco de la República o la Autoridad Competente que haga sus veces, con base en el promedio ponderado de las tasas de interés de los CDT de captación a noventa (90) días ofrecidas por el sistema financiero colombiano reportada por la Superintendencia Financiera de Colombia o cualquier otro índice referencial equivalente en caso de que el DTF dejara de existir.

"FNCER" Fuentes No Convencionales de Energía Renovable.

"Garantía" significa la referencia individual o conjunta a cada una de las Garantías constituidas en virtud de la presente Oferta Mercantil.

"Mercado de Energía Mayorista – MEM –" es el conjunto de sistemas de intercambio de información entre Generadores y Comercializadores que operan en el Sistema Interconectado Nacional, que permite a estos agentes realizar sus transacciones de compra y venta de electricidad tanto de corto como de largo plazo, con sujeción a lo establecido en la Normativa Aplicable.

"Negocio Jurídico" Es el vínculo que surge entre CARIBEMAR y el OFERENTE ADJUDICADO, en donde se establecen los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía.

"Pagaré" significa el título valor en blanco con su respectiva carta de instrucciones que debe ser suscrito por las Partes, en virtud de la presente Oferta Mercantil.



"Pague lo Contratado" significa la modalidad de suministro de energía en la que el OFERENTE ACEPTADO se obliga en firme para con CARIBEMAR (mediante el registro del Negocio Jurídico ante el ASIC), a entregarle la Cantidad de Energía al Precio establecido en esta Oferta Mercantil, y en la que el Comprador se obliga para con el OFERENTE a pagarle la totalidad de la Cantidad de Energía, independientemente de que esta sea consumida o no.

"Parte" o "Partes" es cualquier referencia individual o conjunta al OFERENTE y CARIBEMAR, así como a cualquier sucesor o cesionario de estos.

"Oferente Adjudicado" es la Parte a quien se le adjudicó la Oferta Mercantil, y quien se obliga a suministrar la Cantidad de Energía durante el Período de Suministro en los términos establecidos en la presente Oferta Mercantil.

"Oferta Mercantil" es la presente Oferta Mercantil con todos sus Anexos celebrado por las Partes.

CLÁUSULA TERCERA. OBJETO. La presente oferta tiene por objeto el suministro de energía eléctrica proveniente de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCR) por parte del Oferente a favor de CARIBEMAR, con destino al mercado regulado, en la modalidad "PAGUE LO CONTRATADO" en las cantidades de energía discriminadas por período horario, día y/o mes en kWh, a los precios definidos en \$/kWh, indicadas en el Pliego de Condiciones de la Convocatoria Publica No. CP-CMMC2025-002 y según la orden de compra que emita CARIBEMAR. La emisión de la orden de compra que contenga la aceptación de la oferta mercantil dará lugar a la formación de un Negocio Jurídico entre las partes.

CLÁUSULA CUARTA. FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE DURACIÓN. El objeto del Negocio Jurídico estará vigente desde la fecha de su registro ante el mercado mayorista hasta la fecha de suscripción del Acta de Terminación y Liquidación. De conformidad con la Orden de Compra que emita CARIBEMAR.

El suministro de energía inicia desde el XX de XXXX de XXXX a las 00:00 horas y termina el XX de diciembre de XXXX a las 24:00 horas.

Sin embargo, la ejecución de las actividades derivadas de la presente oferta mercantil se dividirá en dos etapas:

Etapas Pre-Operativa y/o de Suspensión: Corresponde al periodo de tiempo durante el cual no se realice entrega efectiva de la energía, inicia desde el (día) de (mes) del (año) hasta el (día) de (mes) del (año).

Etapas Operativa y/o de Suministro: Corresponde al periodo de tiempo durante el cual se realiza la entrega efectiva de energía, inicia desde el (día) de (mes) del (año) hasta el (día) de (mes) del (año).

PARÁGRAFO: Sin perjuicio de lo anterior, es decir, del plazo de ejecución antes mencionado, el Oferente se compromete a suministrar a CARIBEMAR, en la modalidad Pague lo Contratado, las cantidades de energía y en el(los) periodo(s) que sea(n) adjudicado(s) como resultado de la evaluación en Audiencia Pública y que sea(n) confirmado(s) en la orden de compra que emita CARIBEMAR, previo registro ante el ASIC.

CLÁUSULA QUINTA. REGISTRO DEL NEGOCIO JURÍDICO Y EXIGIBILIDAD. Aceptada la oferta, el Negocio Jurídico será exigible una vez sea registrado ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales - ASIC. El registro del Negocio Jurídico ante el ASIC, tendrá como efecto primordial permitir la liquidación y facturación de los intercambios de energía de las empresas participantes en la Bolsa de Energía y, además, el reconocer expresamente que las partes se someten

a todas las reglas y procedimientos relacionados con el objeto de esta oferta mercantil, especialmente en lo relativo a facturación, mediciones, racionamiento, fuerza mayor, riesgos en la transmisión, pérdidas en los Sistemas de Transmisión Nacional y Regional. Igualmente harán parte de la presente Oferta Mercantil el Reglamento de Operación, especialmente los Códigos de Red y Comercial del SIN, así como el Estatuto de Racionamiento y los que los modifiquen o deroguen.

PARÁGRAFO: a) CARIBEMAR se encargará del registro del Negocio Jurídico ante el ASIC dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a la fecha de emisión de la Orden de Compra de acuerdo con lo estipulado en la Resolución CREG 130 de 2019 o aquellas que la modifiquen. Si por cualquier causa imputable a EL OFERENTE el Negocio Jurídico no se puede registrar o no se puede despachar durante su ejecución se hace efectiva la garantía de seriedad que ampara este riesgo, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a las mismas y no cubiertos por el valor de la garantía de seriedad. b) Sin embargo, dado que aprobarlo digitalmente es una obligación de las partes, entendiéndose que cualquier demora en este trámite por causas imputables a alguna de las partes obliga a la parte incumplida a resarcir a la otra por el posible perjuicio ocasionado.

Si esta situación persiste transcurrido el termino regulatorio, el agente cumplido podrá dar por terminado el Negocio Jurídico de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Décima QUINTA.

CLÁUSULA SEXTA. PUNTOS DE ENTREGA Y MEDICIÓN. Para los efectos de la presente Oferta, el punto de entrega de la energía a suministrar será el Sistema de Transmisión Nacional – STN, ya sea directamente o por intermedio del mercado. La energía de los usuarios regulados referida a 220 kV será la medida en las fronteras de medición actuales de CARIBEMAR debidamente registradas ante el ASIC ubicadas en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y 11 municipios en el Magdalena. CARIBEMAR asumirá las pérdidas correspondientes en la red de interconexión.

CLÁUSULA SÉPTIMA. PRECIO DE LA ENERGÍA. El precio de la energía eléctrica que el OFERENTE se obliga a vender a CARIBEMAR corresponde al producto del precio horario establecido en el Anexo No. 2, por la correspondiente cantidad horaria despachada, para el periodo de suministro. Los precios están en pesos constantes de mayo de 2025.

PARÁGRAFO 1: Sin perjuicio de lo anterior, es decir, del precio horario establecido en el Anexo No. 2, el Oferente se compromete a suministrar a CARIBEMAR, en la modalidad Pague lo Contratado, las cantidades de energía adjudicadas al(los) precio(s) que sea(n) adjudicado(s) como resultado de la evaluación en Audiencia Pública y que sea(n) confirmado(s) en la orden de compra que emita CARIBEMAR, previo registro ante el ASIC.

PARÁGRAFO 2. Estos precios, expresados en pesos colombianos \$/kWh, obedecen a un precio de mercado con el cual el OFERENTE asume el riesgo de la actividad de generación en el País, y no corresponden a una estructura de costos.

CLÁUSULA OCTAVA. VALOR DEL NEGOCIO JURÍDICO. Para cualquier efecto, el Negocio Jurídico es de cuantía indeterminada, porque este depende de los consumos mensuales registrados y de los precios reales en la medida en que se ejecute el objeto del Negocio Jurídico y durante la vigencia de este. En consecuencia, el valor mensual es el que resulte de multiplicar el precio unitario adjudicado para cada hora, en pesos por kilovatio-hora, actualizado mensualmente, por la cantidad de energía adjudicada, expresada en kilovatios-hora, del mercado regulado del CARIBEMAR mes a mes. Por lo anterior, su valor se determinará al finalizar la ejecución de este.

CLÁUSULA NOVENA. FACTURACIÓN. La energía eléctrica suministrada será facturada por el OFERENTE a CARIBEMAR en forma mensual dentro de los doce (12) días calendarios siguientes al mes de consumo, de acuerdo con los precios definidos en el Anexo No. 2. De conformidad con la oferta aceptada y la normatividad vigente, el OFERENTE está obligado a facturar de manera

electrónica. Así las cosas y de conformidad con lo establecido en la norma, CARIBEMAR autoriza al OFERENTE para que le envíe dichas facturas al correo electrónico entrante.efactura@afinia.com.co. De igual manera se remitirá una (1) copia de la representación gráfica de la factura electrónica al correo electrónico apoyocomprasenergia@afinia.com.co. En el evento en que CARIBEMAR pretenda modificar la dirección antes mencionada, deberá informarlo al OFERENTE con una antelación no menor a 5 días hábiles anteriores a la fecha en que el OFERENTE deba emitir la respectiva factura. Las facturas electrónicas deberán estar debidamente diligenciadas, conforme a lo dispuesto en las normas que regulen la materia. Se entenderá entonces que la fecha de recibo de la factura corresponderá a la fecha en que la factura electrónica sea recibida en los correos electrónicos destinados para ello. Cuando no se emita la factura dentro del plazo aquí estipulado, por cada día de retraso se desplazará en un día el vencimiento del plazo para el pago.

PARÁGRAFO 1. Sin limitarse al cumplimiento de lo establecido en la norma vigente respecto a las facturas electrónicas, la factura respectiva contendrá como mínimo los siguientes aspectos: (I) Fecha de elaboración y fecha de vencimiento. (II) Datos del cliente: Razón social completa, Nit, No. Negocio Jurídico y su Código SIC, (III) Período de consumo. (IV) La cantidad de energía eléctrica suministrada durante el mes facturado expresada en kilovatios hora - KWh. (V) El precio de la energía eléctrica correspondiente al mes facturado expresados en pesos por kilovatios hora \$/KWh. (VI) Cantidad total a cancelar por CARIBEMAR expresada en pesos colombianos del mes facturado, la cual deberá corresponder con la multiplicación de la cantidad de energía suministrada durante el mes facturado y el precio establecido para dicho mes en el Anexo No. 2 de la presente Oferta Mercantil. La información que se utilizará para la facturación es la suministrada por el ASIC en la versión de facturación (TXF). Si se presentan reliquidaciones que modifiquen las cantidades de energía suministradas o su precio, se emitirá una nota crédito o factura de ajuste en correspondencia con los valores reliquidados por el ASIC.

PARÁGRAFO 2. Si se presentan diferencias entre los datos facturados y los que realmente han sido suministrados, se procederá de la siguiente manera: 1) No se aceptará la factura electrónica y se procederá al rechazo por parte del CARIBEMAR por consiguiente el OFERENTE deberá emitir una nota crédito por el valor de la factura rechazada. 2) Cuando el valor facturado sea superior al realmente suministrado el OFERENTE procederá a elaborar una nota crédito a favor de CARIBEMAR por la diferencia resultante. 3) Cuando el valor facturado sea inferior al realmente suministrado el OFERENTE procederá a elaborar una factura de ajuste a cargo de CARIBEMAR por la diferencia resultante. Las notas crédito y facturas emitidas por concepto de ajuste se vencerán dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la fecha de su presentación. En ningún caso la fecha de vencimiento de la nota crédito o facturas de ajuste podrá ser anterior al vencimiento de la factura que modifican.

En el caso del vencimiento de las notas crédito o facturas de ajuste, el OFERENTE para el caso de las notas crédito, o CARIBEMAR para el caso de las facturas de ajuste, reconocerá una tasa de actualización equivalente a la DTF correspondiente a la última semana del mes anterior a la fecha de elaboración de la nota o factura de ajuste. Esta actualización se aplicará proporcionalmente desde la fecha de vencimiento de la factura original que se modifica hasta la fecha de vencimiento estipulada en la nota crédito o en la factura de ajuste.

Si el OFERENTE descubre o se le informa de errores o excepciones relacionadas con su facturación, el OFERENTE y CARIBEMAR conjuntamente revisarán la naturaleza de los errores o excepciones y el OFERENTE, si fuere procedente, efectuará los correctivos correspondientes y ajustará las facturas o pagará lo sobrefacturado.

PARÁGRAFO 3: CARIBEMAR no realizará el pago de la respectiva factura, hasta tanto EL OFERENTE suministre el Paz y Salvo de pago por aportes a la seguridad social y parafiscales, mediante certificado expedido por el Revisor Fiscal o en su defecto por el representante Legal, sin que esta situación genere el pago de intereses de ningún tipo a favor de EL OFERENTE ni el inicio del procedimiento del



que trata la Resolución CREG 116 DE 1998 o la que la modifique o sustituya y sin que se considere incumplimiento del Negocio Jurídico.

CLÁUSULA DÉCIMA. FORMA DE PAGO E INTERESES DE MORA. CARIBEMAR pagará la factura a los treinta (30) días calendario contados a partir del último día del mes de suministro; si el día de pago es un día no hábil el pago se realizará el día hábil siguiente a la fecha de pago. El no pago de la factura en la fecha de vencimiento originará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente durante la mora excepto en el caso señalado en el parágrafo 3 de la Clausula NOVENA. En caso de mora de una (1) factura no cancelada, el OFERENTE podrá dar aplicación a lo estipulado en la Cláusula DÉCIMA QUINTA del presente Oferta Mercantil.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. INDEXACIÓN DEL PRECIO. El precio de la energía eléctrica objeto de la presenta Oferta Mercantil será reajustado mensualmente de conformidad con la siguiente fórmula de indexación:

$$Pmes\ i = P\ mayo / 25 * (IPPmes\ i / IPP\ mayo / 25)$$

En donde:

P mayo/25 = Precio ofertado en pesos constantes de mayo 2025 provisional.

Pmes i = Precio del mes consumo a facturar

IPPmes i = Índice de Precios al Productor Oferta Interna provisional del mes i (el indicado por la CREG)

IPP mayo/25 = Índice de Precios al Productor Oferta Interna provisional de mayo de 2025.

Para actualizar el precio de la energía de la presente oferta mercantil, se deberá tener en cuenta las disposiciones de la CREG, el Índice de Precios al Productor serie Oferta Interna que debe utilizarse, es el denominado "provisional" publicado por el DANE, tanto para el IPP base como para el IPP indexador de precio.

Lo anterior, aplica hasta que la CREG expida regulación con nuevas disposiciones, las cuales deberán adherirse a las condiciones pactadas en este Negocio Jurídico.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. Las Garantías que se constituyan en desarrollo del Negocio Jurídico deberán cumplir con los siguientes criterios:

El OFERENTE constituirá a favor de CARIBEMAR una garantía de cumplimiento, bien sea mediante una póliza de seguros, solo a favor de empresas de servicios públicos, o una garantía bancaria emitida por un establecimiento bancario, para asegurar el total y estricto cumplimiento de las obligaciones del Negocio Jurídico, la cual deberá amparar una suma igual al 1% (uno por ciento) del valor en pesos constantes de mayo del 2025 del suministro aceptado. Se hará efectiva al OFERENTE, en favor de CARIBEMAR, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que haya adquirido en virtud de la presente oferta mercantil; mediante este amparo el OFERENTE garantizará la ejecución de las obligaciones derivadas de la relación jurídica surgida de la aceptación de la oferta, momento a partir del cual surge el Negocio Jurídico, y amparará los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones del Negocio Jurídico. La garantía de cumplimiento avalará: (i) el cumplimiento de las obligaciones surgidas del mismo, (ii) la capacidad de respaldo de operaciones en el mercado de energía mayorista, tal como lo establece la Resolución CREG 156 de 2012, modificada por la Resolución CREG 134 de 2013, y las que en el futuro la modifiquen o sustituyan, durante toda la vigencia del Negocio Jurídico y (iii) los perjuicios derivados de un incumplimiento. El perjuicio incluye, pero no se limita, al mayor valor que CARIBEMAR tenga que pagar por la energía dejada de suministrar por el OFERENTE, en cuyo evento, CARIBEMAR la podrá hacer efectiva. La garantía de cumplimiento tendrá una vigencia que se contará a partir de la fecha de su registro ante el mercado mayorista hasta 3 (tres) meses después de finalizado el plazo de ejecución. Para la constitución de

esta garantía, el valor estimado del suministro se calculará como la cantidad de energía aceptada multiplicada por el precio correspondiente. La Garantía de Cumplimiento deberá entregarse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha la orden de compra. En caso de que la CREG, o cualquier autoridad competente, expida regulación asociada al cumplimiento de la relación jurídica surgida de esta oferta, durante su vigencia, el OFERENTE se compromete a presentar las garantías adicionales a que haya lugar y las que compensen el riesgo que la nueva regulación tenga por objeto cubrir. Para los casos que aplique, la renovación de la garantía de cumplimiento se deberá realizar de acuerdo con los períodos adjudicados de manera anual, con una anticipación de un mes a la fecha de vencimiento de la garantía vigente. La garantía de cumplimiento se expedirá con CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. como asegurado y beneficiario y no podrá expirar por falta de pago de la prima ni por revocatoria unilateral.

PARÁGRAFO 1: Como excepción al principio de indivisibilidad de la garantía, el amparo bajo la póliza de cumplimiento, se otorgará por períodos de mínimo un (1) año y máximo cinco (5) años, sin generar obligatoriedad de renovación por parte de la compañía de seguros, para las siguientes vigencias, para lo cual tanto la compañía de seguros, como el OFERENTE deberán informar a CARIBEMAR, con seis (6) meses de anticipación al vencimiento de la póliza, la no renovación, lo cual no será causal de incumplimiento del Negocio Jurídico y/o afectación de la última póliza constituida. El OFERENTE deberá garantizar con otra póliza de cumplimiento o mediante garantía bancaria, sus obligaciones en las mismas condiciones establecidas en los pliegos de condiciones. Este aviso no afecta la garantía de la etapa o periodo en ejecución. Si la compañía no da el aviso con la anticipación mencionada y la Parte garantizada no obtiene una nueva garantía, el garante queda obligado a garantizar la etapa del Negocio Jurídico o el periodo de ejecución subsiguiente de la oferta mercantil.

PARAGRAFO 2: En el evento que la vigencia del Negocio Jurídico que resulte de la aceptación de la oferta es superior a cinco (5) años, la póliza de seguros podrá constituirse por anualidades y deberán ser entregadas así: la primera a los ocho (08) días hábiles siguientes a la emisión de la orden de compra, y sus renovaciones o reemplazo por una póliza nueva con por lo menos treinta (30) días calendario antes del inicio de la ejecución de cada uno de los años de cada etapa del Negocio Jurídico (Pre-operativa y Operativa), conforme se define en la CLÁUSULA CUARTA.

Antes del vencimiento de cada etapa o Periodo de ejecución, el OFERENTE está obligado a obtener una nueva garantía que ampare el cumplimiento de sus obligaciones para la Etapa del Negocio Jurídico o Periodo de ejecución subsiguiente, si no lo hiciera esa circunstancia constituirá un incumplimiento grave según lo estipulado en la Cláusula DÉCIMA QUINTA de la presente Oferta Mercantil.

Si el garante de una Etapa del Negocio Jurídico o un Periodo de ejecución decide no continuar garantizando la Etapa del Negocio Jurídico o el Periodo de ejecución subsiguiente, debe informar su decisión por escrito a CARIBEMAR seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la garantía. Este aviso no afecta la garantía de la Etapa del Negocio Jurídico o Periodo de ejecución. Si el garante no da el aviso con la anticipación mencionada y el OFERENTE no obtiene una nueva garantía, queda obligado a garantizar la Etapa del Negocio Jurídico o el Periodo de ejecución subsiguiente.

PARAGRAFO 3: En el evento que el período de suministro sea inferior a un (1) año, la vigencia de la garantía deberá cubrir los meses correspondientes al periodo a suministrar, asegurando el cumplimiento para cada una de las etapas de ejecución del Negocio Jurídico (Pre-operativa y Operativa), conforme se define en la CLÁUSULA CUARTA.

Adicionalmente, el OFERENTE deberá suministrar un pagaré en blanco con carta de instrucciones, los cuales entregará en el momento de recibir la orden de compra.

CARIBEMAR por su parte entregará al OFERENTE como garantía de las obligaciones de pago que surjan de la presente Oferta Mercantil, las siguientes:



CARIBEMAR una vez emita la orden de compra deberá constituir quince (15) días antes de iniciar el mes de suministro, una garantía bancaria de primer grado de manera incondicional, irrevocable y pagadera al primer requerimiento cuyo valor será equivalente a 2.5 veces el valor promedio mensual del suministro de energía del año a garantizar. La garantía entregada por CARIBEMAR tendrá una vigencia anual y será entregada 15 días antes de iniciar el año o periodo a garantizar, en el evento que la garantía requiera de renovación esta se realizará de manera previa a su expiración. la vigencia de la garantía de pago en el caso del último año de suministro se entregará con dos meses más, o cuando en el año siguiente no se entregue energía. El OFERENTE podrá hacer efectiva la garantía transcurridos diez (10) días calendarios después de vencido el plazo para el pago de la factura en caso de que CARIBEMAR no hubiese cancelado el valor total de la misma.

No obstante, otra opción de mecanismo de garantía de pago será la aplicación del esquema de pago anticipado (prepago) mensual el cual será acordado entre las partes teniendo en cuenta los siguientes términos:

CARIBEMAR pagará al OFERENTE bajo la modalidad pago anticipado, dentro de los quince (15) días calendario anteriores al inicio del mes de suministro, en caso de no ser un día hábil el pago se efectuará el día hábil inmediatamente posterior.

Los prepagos realizados, se reflejarán como anticipo en la factura emitida de acuerdo con lo establecido en la Cláusula NOVENA de la presente Oferta Mercantil. Cuando no se pueda reflejar el anticipo porque este valor es mayor al consumo real del mes, se debe colocar en el campo de observaciones de la factura electrónica el valor correspondiente al anticipo recibido.

Este documento (factura) tendrá como fecha de vencimiento el estipulado en la Cláusula DÉCIMA de la presente Oferta Mercantil. En caso de que el ajuste arroje un valor a favor de CARIBEMAR, el mismo se descontará de la próxima factura por vencerse.

RECONOCIMIENTO FINANCIERO; Las partes acuerdan que el OFERENTE reconocerá un descuento financiero, equivalente al DTF+2 EA por el pago anticipado que se realice de la energía suministrada, calculada desde la fecha de pago anticipado hasta la fecha de vencimiento de la factura del mes de suministro. El DTF a utilizar será el correspondiente a la última semana del mes anterior a la de elaboración del anticipo. Para el descuento financiero se requiere que el OFERENTE emita una Nota Crédito por este concepto.

Adicionalmente, CARIBEMAR suministrará un pagaré en blanco con carta de instrucciones, los cuales se entregarán en el momento de la emisión de la orden de compra.

El Pagaré sólo podrá llenarse cuando el presente Negocio Jurídico se termine por cualquier causa y existan obligaciones pendientes de pago a cargo de alguna de Las Partes. Para todos los efectos de la presente cláusula, se entiende que Las Partes no podrá llenar el Pagaré sin haber intentado el cobro de las Garantías constituidas a su favor. Las Partes declaran que conocen, aceptan y entienden que el pagaré, podrá ser llenado por la otra Parte por el valor de las obligaciones insolutas y/o por el valor de la cláusula penal.

Posterior a la fecha de suscripción del Acta de Terminación y Liquidación, el Pagaré en Blanco con carta de instrucciones entregado por Las Partes no prestarán ningún efecto jurídico en contra de cualquiera de las partes y por ende no pueden ser usado como título valor.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. FUERZA MAYOR, CASO FORTUITO Y EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD. Las partes quedarán relevadas del cumplimiento de sus obligaciones por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito ajenas a ellas, debidamente comprobada, que impidan la ejecución de las obligaciones derivadas del Negocio Jurídico, quedando obligada la parte incurso en la circunstancia de fuerza mayor a avisar a la otra parte dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a su ocurrencia y suspendidas las obligaciones para ambas partes desde el acaecimiento

de las circunstancias de fuerza mayor. En caso de desaparecer tal circunstancia se continuará la ejecución de las obligaciones en la forma estipulada. Adicionalmente, dentro de los 10 (diez) días siguientes, entregará a la Otra Parte todos los detalles del hecho constitutivo de fuerza mayor y la documentación certificada que aquella pueda requerir.

Adicionalmente, a los eventos de fuerza mayor y caso fortuito, serán eventos eximentes de responsabilidad los siguientes acontecimientos: racionamientos generalizados a nivel nacional decretados por la autoridad competente; racionamientos de emergencia de acuerdo con lo definido en el Estatuto de Racionamiento, actos o acciones terroristas; sabotajes; actos malintencionados de terceros; guerra, insurrección civil; revueltas y en general, cualquier otra circunstancia imprevista e imprevisible que escape al control de cualquiera de las partes y ante la cual sea imposible resistirse. Para que el acontecimiento sea considerado como fuerza mayor se requiere, además, que impida directamente el cumplimiento de la obligación correspondiente. Si el evento de fuerza mayor, racionamientos generalizados a nivel nacional decretados por la autoridad competente; racionamientos de emergencia de acuerdo con lo definido en el Estatuto de Racionamiento, actos o acciones terroristas; sabotajes; actos malintencionados de terceros; guerra, insurrección civil; revueltas y en general, cualquier otra circunstancia imprevista e imprevisible que escape al control de cualquiera de las partes, que impida la ejecución de las obligaciones derivadas del Negocio Jurídico por un término continuo superior a dos (2) meses, éste podrá darse por terminado de manera anticipada, a solicitud de cualquiera de las partes, sin que por ese motivo deba cancelarse compensación o indemnización alguna.

No constituye incumplimiento por parte del OFERENTE las fallas en los sistemas de transmisión, pues la calidad, confiabilidad y continuidad, son responsabilidad del operador de red; por lo tanto, el OFERENTE no es responsable por fallas en el transporte y distribución de energía.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. CLÁUSULA PENAL. En caso de terminación anticipada del Negocio Jurídico por las causales señaladas en la Cláusula DÉCIMA QUINTA de la presente Oferta Mercantil, la PARTE que incumpla pagará a la otra PARTE, en calidad de cláusula penal, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor que resulte de multiplicar la energía adjudicada que falte por suministrar por el precio adjudicado actualizado de acuerdo con lo estipulado en la CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA. El pago de esta cláusula penal no implicará la extinción de la obligación que se reputa incumplida y que da origen a la aplicación de la pena.

En caso de que el OFERENTE incumpla y se le dé aplicación a este punto, el OFERENTE autoriza a CARIBEMAR a descontar el valor a que se refiere la misma, de las sumas de dinero que le adeude CARIBEMAR. Si tales sumas no son suficientes, CARIBEMAR podrá cobrar el valor de este punto por vía ejecutiva con base en el Negocio Jurídico y la declaración que haga sobre el incumplimiento. Lo anterior sin perjuicio de que la parte cumplida solicite la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que excedan al valor de este punto.

PARÁGRAFO 1: Para efectos del cobro de la Cláusula Penal, se entenderá que el deudor se encuentra en mora sin necesidad de ningún tipo de notificación o reconvencción judicial o extrajudicial.

PARÁGRAFO 2: En caso de incumplimiento en el pago de la sanción contenida en la presente cláusula, se causarán intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. TERMINACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO. El Negocio Jurídico finalizará por la terminación de su vigencia, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Tercera de esta Oferta Mercantil y terminará de manera anticipada en caso de que las Partes incumplan cualquiera de las obligaciones previstas en esta Oferta Mercantil y específicamente por las siguientes causales:

- 1) Si CARIBEMAR deja de cumplir injustificadamente con su obligación de pagar más de dos (02) facturas.
- 2) La falta de suministro de energía total o parcial durante tres (3) días consecutivos o quince (15) días calendarios discontinuos, por causas imputables al OFERENTE.
- 3) El desplazamiento en la fecha de inicio de ejecución de las actividades contenidas en la oferta mercantil y aceptadas en la Orden de Compra por más de quince días calendario, ocasionado por el incumplimiento de CARIBEMAR o del OFERENTE en el pago de las obligaciones facturadas por el ASIC, incluyendo la presentación de las garantías definidas en la regulación vigente.
- 4) Incumplimiento de las obligaciones del Negocio Jurídico por cualquiera de Las Partes.
- 5) Si las Partes no presentasen dentro del plazo estipulado la garantía de cumplimiento del Negocio Jurídico, si su valor fuese insuficiente, su vigencia no cubriera como mínimo el plazo de ejecución del Negocio Jurídico y/o su constitución o forma no se ajustase a lo establecido en la Cláusula DÉCIMA SEGUNDA de la presente Oferta Mercantil.
- 6) Cuando en ejercicio de lo establecido en la Cláusula DÉCIMA SEGUNDA de la presente Oferta Mercantil Las Partes, no constituyan, repongan o renueven la garantía solicitada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su favor y en las condiciones exigidas.
- 7) Si cualquiera de las partes se encuentra en proceso de Retiro del Mercado en las condiciones establecidas en la Resolución CREG 156 de 2011, y las que en el futuro la modifiquen o sustituyan y esta situación afecte el despacho de la energía aceptada.
- 8) Si cualquiera de las partes se le inicia un proceso de limitación de suministro y que este efectivamente se materialice de acuerdo con las Resoluciones CREG 116 de 1998, CREG 001 de 2003, CREG 063 de 2003 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan
- 9) Ocurrencia de Fuerza Mayor o de Caso Fortuito que ponga a una de las partes, o a ambas, en imposibilidad de cumplir el objeto del Negocio Jurídico según lo establecido en la cláusula DÉCIMA TERCERA.
- 10) El incumplimiento a lo establecido en la cláusula QUINTA de esta Oferta Mercantil.

PARÁGRAFO 1: En caso de incumplimiento de los numerales del 1) al 8), para efectos de dar aplicación a la terminación unilateral del Negocio Jurídico, la parte cumplida notificará el incumplimiento, a la otra, la cual tendrá cinco (5) días hábiles para resolver el incumplimiento. Pasado este término sin resolver el incumplimiento, el Negocio Jurídico se dará por terminado de pleno derecho, sin necesidad de requerimiento adicional o declaración judicial, pudiendo la parte cumplida ejercer su derecho a hacer efectiva la Garantía de Pago a que hace referencia la Cláusula DÉCIMA SEGUNDA de la presente Oferta Mercantil.

PARÁGRAFO 2: CAUSALES ESPECIALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL NEGOCIO JURÍDICO: Con fundamento en el artículo 1602 del Código Civil Colombiano, LAS PARTES acuerdan que se podrá dar por terminado el Negocio Jurídico en forma anticipada, sin que este hecho dé lugar a indemnizar algún tipo de perjuicios a LA PARTE que incurra en una o varias de las siguientes causales:

- 1) Cuando una de LAS PARTES no diere cumplimiento a las disposiciones legales relacionadas con la prevención y control al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que le sean aplicables.
- 2) Cuando una de LAS PARTES o algunos de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus representantes legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva, figuren en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas), en las listas de la OFAC, Banco Mundial, Grupo BID -Banco Interamericano de Desarrollo, en la lista de organizaciones terroristas emitida por el Consejo de Seguridad Nacional, y/o en las listas nacionales o internacionales.
- 3) Cuando exista en contra de una de LAS PARTES o de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o



participación, de sus representantes legales Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva, sentencia judicial en firme que los condene por la comisión de delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o se encuentren vinculados a investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o exista información pública con respecto a tales personas que pueda colocar a la otra PARTE frente a un riesgo legal o reputacional.

- 4) Cuando se presenten elementos que puedan representar riesgos reputacionales, legales, operativos o de contagio relacionados con el lavado de activos y/o la financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno.
- 5) Cuando se presenten elementos que conlleven dudas fundadas sobre la legalidad de las operaciones, la licitud de sus recursos o que cualquiera de LAS PARTES ha efectuado transacciones u operaciones destinadas a dichas actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.
- 6) Cuando se presenten yerros, inconsistencias, discrepancias o falsedades en la documentación e información aportada en la ejecución del presente Negocio Jurídico.
- 7) Cuando los accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o los representantes legales y miembros de Junta Directiva de una de LAS PARTES, se encuentren en el "Listado de firmas y personas naturales inhabilitadas por el Banco Mundial" por haber transgredido las disposiciones sobre fraude y corrupción o en la "Lista de empresas y personas sancionadas por el Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo)" por haberse determinado que estuvieron involucradas en prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas en violación de las políticas anticorrupción del Grupo BID.
- 8) Cuando en la ejecución del Negocio Jurídico, una de LAS PARTES sea sancionado por la autoridad competente por conductas violatorias de las normas sobre protección de la competencia que exponga a la otra PARTE a un riesgo reputacional o legal.
- 9) CARIBEMAR dará por terminado el Negocio Jurídico cuando se presente situaciones de orden público que hagan inviable la ejecución de este.

Cuando se determine hacer uso de la facultad de iniciar el trámite de terminación anticipada del Negocio Jurídico, por la ocurrencia de una o varias de las causales de terminación anticipada consignadas en el presente parágrafo, para garantizar el debido proceso y el derecho de contradicción, se comunicará por escrito a la otra PARTE, la decisión de iniciar el trámite, indicándole la causal o causales que se invoca(n).

LA PARTE que recibe tal comunicación podrá demostrar en un plazo no superior a quince (15) días calendario que subsanó o que se eliminó la situación.

Si no demuestra en el plazo fijado, que subsanó o eliminó la causal o causales de terminación, LAS PARTES acuerdan que habrá lugar a la terminación del Negocio Jurídico, lo cual se comunicará inmediatamente y se procederá a la liquidación o al cierre de cuentas, según corresponda, en el estado en que se encuentre, quedando obligada LA PARTE que incurrió en la causal a indemnizar los perjuicios causados a la otra PARTE.

PARÁGRAFO TERCERO: La terminación del presente Negocio Jurídico no exime a las partes del cumplimiento de las obligaciones contraídas con anterioridad a la fecha de terminación de este.

PARÁGRAFO CUARTO: En el evento de ocurrencia de algunas de las causales de terminación anticipada, la parte cumplida informará inmediatamente al ASIC para que este deje de considerar dicho Negocio Jurídico en la comercialización del Mercado Mayorista y queda facultada para solicitar la terminación del despacho.



CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. CESIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO. Las partes podrán ceder total o parcialmente sus derechos y obligaciones derivadas de la presente relación jurídica surgida de la oferta, en caso de fusión, escisión, transformación o cualquier otra reorganización, al respecto se tendrá como titular a la nueva empresa o al ente absorbente de los derechos y obligaciones de él emanado, así como los derechos y obligaciones económicas derivadas del mismo siempre y cuando exista aceptación previa, expresa y escrita de la otra parte.

PARÁGRAFO 1: No obstante, será requisito de aceptación de la cesión que el cesionario tenga calidades tales que ofrezca suficiente garantía o respaldo del cumplimiento de las obligaciones a cargo del cedente.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. DOMICILIO Y LEY APLICABLE. Para todos los efectos legales se conviene como domicilio la ciudad de Cartagena. El presente Negocio Jurídico y la totalidad de los derechos y obligaciones que del mismo se derivan se rige e interpreta según las leyes vigentes en la República de Colombia.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Cualquier controversia o diferencia que ocurra entre CARIBEMAR y el OFERENTE, relativa a la aceptación, registro, exigibilidad, interpretación, ejecución o liquidación del presente Negocio Jurídico, será resuelta de la siguiente manera: a) Por mutuo acuerdo entre las partes, para lo cual contarán con un plazo de treinta (30) días contados a partir del día siguiente en que se le comunique a la otra parte la controversia o diferencia. b) Si se agota la instancia anterior y las partes no llegan a ningún acuerdo, se acudirá a la jurisdicción competente para dirimir el conflicto.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. ESTIPULACIONES ADICIONALES.

Modificaciones al Negocio Jurídico: Las modificaciones al Negocio Jurídico solo pueden hacerse de mutuo acuerdo entre las partes una vez el Negocio Jurídico haya sido registrado ante el ASIC, dichas modificaciones deberán constar por escrito. En todo caso, ninguna modificación al presente Negocio Jurídico debe tener la capacidad, el propósito o el efecto de ir en detrimento de los derechos e intereses de los usuarios, así como alterar los propósitos y principios establecidos en la resolución CREG 130 de 2019 y/o las que sustituyan o modifiquen, en especial lo establecido en el numeral 8.14 del artículo 8 de dicha resolución o aquella que lo sustituya.

Inexistencia de relación laboral: Las partes expresamente manifiestan que cada una de ellas es responsable del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones debidas a sus propios trabajadores, quienes prestan sus servicios en forma independiente y sin relación de dependencia frente a la otra parte.

Gastos del Negocio Jurídico: Los gastos que se ocasionen por el perfeccionamiento de la presente Oferta Mercantil serán asumidos por partes iguales entre las partes.

Liquidación del Negocio Jurídico: La liquidación del Negocio Jurídico deberá efectuarse dentro de los tres (3) meses siguientes al pago de la última factura y se hará constar en un acta suscrita por los representantes legales de las partes.

Acuerdos Previos: El presente Negocio Jurídico constituye un acuerdo total y completo de las partes acerca de la relación comercial que aquí se establece y reemplaza totalmente cualquier acuerdo verbal o escrito anterior al mismo.

Suministro de información financiera: CARIBEMAR se obliga a entregar al OFERENTE, y mantener actualizada cada vez que se requiera, la información que este último le solicite, la cual estará referida a contactos comerciales, estados financieros certificados, Certificado de Existencia y Representación Legal, o cualquier otra que se requiera para establecer la capacidad de pago.

Autorización de manejo de datos: Las partes se autorizan recíprocamente de manera permanente e irrevocable para que cada una de ellas consulte, procese, reporte, obtenga, actualice y divulgue en las Centrales de Riesgo y/o cualquier otra entidad que maneje bases de datos con los mismos fines, el nacimiento, modificación, cumplimiento y extinción de las obligaciones contraídas o que lleguen a contraerse, fruto del comportamiento comercial y financiero positivo o negativo de cada una de ellas. En consecuencia, quedan recíprocamente autorizadas para reportar y actualizar el comportamiento tanto del VEDEDOR como de CARIBEMAR en las mencionadas bases de datos. La permanencia de la información que se refleje dependerá de la forma y oportunidad en que cada una de las partes cumpla sus obligaciones, conforme a los plazos establecidos legal y jurisprudencialmente.

Indemnidad: Sin perjuicio de lo establecido en otras secciones de esta Oferta Mercantil, las Partes serán responsables e indemnizarán a su contraparte, por cualquier daño o por cualquier pérdida a bienes, que surja de cualquier acto u omisión imputable a la Parte, sus empleados, subcontratistas o proveedores. Así mismo, será a cargo del causante del hecho, la responsabilidad civil frente a terceros por daños, pérdidas o lesiones y defenderá, mantendrá libre e indemnizará (incluyendo honorarios de abogados y costas del proceso) a la otra Parte de toda reclamación, demanda o proceso instaurado por cualquier persona por estos conceptos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. IMPUESTOS. Si a consecuencia de la ejecución del presente Negocio Jurídico, se origina el pago de impuestos, tasas o contribuciones del orden nacional, departamental o municipal, su pago y sujeción pasiva serán los que se deriven de las normas legales que los regulen.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. PUBLICIDAD Y CONFIDENCIALIDAD: Cada una de las partes conviene en obtener autorización por escrito de la otra parte antes de hacer anuncios publicitarios, sobre las actividades desarrolladas por ésta en relación con el Negocio Jurídico, sobre ella o sus operaciones. De igual manera las partes deberán exigir de sus empleados y proveedores, si los tuviere, el cumplimiento de este requisito.

Las partes se comprometen a mantener la debida reserva, no divulgar a terceros ni hacer uso para terceros o para operaciones distintas de la ejecución del Negocio Jurídico, de cualquier información de carácter técnico, financiero, estadístico o comercial que obtenga por razón de la ejecución del Negocio Jurídico, o que le sea revelada por la otra parte, así como de cualquier información sobre las operaciones, métodos, sistemas y procedimientos de la otra parte. Así mismo, las partes utilizarán los medios necesarios para que sus empleados guarden debida reserva sobre tales informaciones.

PARAGRAFO: No se considera violación de la confidencialidad cuando la información suministrada deba ser entregada por orden de autoridad judicial o administrativa, o en cumplimiento de lo dispuesto en la regulación vigente, cuando la información sea de conocimiento público, por causas no imputables a la parte receptora de la información.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. PRÁCTICAS DE NEGOCIOS: 1) Prácticas de Negocios: Las partes en la ejecución del Negocio Jurídico, establecerán y mantendrán prácticas, procedimientos y controles de negocios adecuados, para evitar cualquier situación que pueda afectar adversamente o presentar conflicto de intereses entre ellas. Esta obligación será aplicable también a las actividades de los empleados de las partes en sus relaciones con sus empleados, sus familiares, o terceros, por razón de la ejecución del Negocio Jurídico. Las partes establecerán precauciones para impedir que sus empleados hagan, reciban, proporcionen u ofrezcan regalos sustanciales, atenciones excepcionales, pagos, préstamos u otras consideraciones similares a los funcionarios de ambas empresas y a sus familiares. 2) Exactitud de los Registros: Las partes garantizan que todos los registros financieros, facturas y demás reportes que presenten, reflejarán en forma fidedigna los hechos relativos a las actividades y transacciones llevadas a cabo por razón del Negocio Jurídico, información en la cual se podrá confiar y tomar como completa y exacta para cualquier registro o reporte que con base en ella deba elaborar. 3) Cumplimiento con la Ley: Las PARTES se



comprometen a cumplir la Ley aplicable. No obstante, cualquier otra disposición en contrario, ninguna cláusula podrá ser interpretada o aplicada en el sentido que implique que CARIBEMAR o el OFERENTE hagan algo que pudiera tener como efecto la violación de la Ley. Las PARTES convienen en no hacer pagos impropios, sea a funcionarios públicos o a personas o grupos por fuera de la Ley, relacionados con la ejecución del Negocio Jurídico. 4) Aviso de Incumplimiento: Las partes se comprometen a dar aviso en caso de incumplir con las disposiciones de esta cláusula.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. AJUSTES REGULATORIOS. Si con posterioridad a la fecha de celebración y perfeccionamiento del presente Negocio jurídico se expiden, promulgan o en cualquier forma se producen cambio en las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o instrucciones que modifiquen los términos del mismo y los derechos que ahora se adquieren y contraen, las partes expresamente aceptan que estas actualizaciones se entenderán incorporadas en el Negocio Jurídico sin que se requiera modificación para ello.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. CÓDIGO ÉTICO. El OFERENTE con la aceptación de la presente Oferta Mercantil se adhiere al Código de Ética de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., el cual establece las pautas de comportamiento ético de sus trabajadores, contratistas, proveedores y cualquier persona que haga parte de sus grupos de interés, con la finalidad de garantizar una actuación íntegra y transparente en la prestación de los servicios y desarrollo de sus negocios.

El OFERENTE podrá consultar el Código Ético de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P en el siguiente enlace: <https://afinia.com.co/Portals/afinia/documentos/Documentos-Transparencia-y-acceso-a-la-informacion/2.Normativa/2.1-Políticas-codigos-mapas-y-manuales/Codigo-etica-del-grupo-EPM.pdf>

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. CUMPLIMIENTO Y PROTECCIÓN DE NORMAS Y POLÍTICAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Las partes con la firma de la presente Oferta Mercantil, otorga su manifestación clara y expresa que apoya y respeta la protección de los derechos humanos cumpliendo la Ley Colombiana y los principios proclamados internacionalmente por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Así mismo declaran que conocen, están familiarizados y comprenden lo previsto en la Política de Derechos Humanos, así como su propósito, y cualquier otra ley de protección de derechos humanos aplicables en una jurisdicción en la que cada uno de ellos o cualquiera de las partes de la presente Oferta Mercantil hayan llevado [o lleven] a cabo operaciones comerciales.

En este sentido, manifiestan que se obligan a cumplir las normas y políticas establecidas en materia de protección de los derechos humanos y declaran que cuentan con procedimientos necesarios para evitar cualquier tipo de violación en esta materia.

El OFERENTE podrá consultar la Política de Derechos Humanos de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P en el siguiente link: <https://afinia.com.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica>.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE LOS BIENES Y RECURSOS DE LAS PARTES: Por medio de esta Oferta Mercantil, se entienden presentadas bajo la gravedad de juramento las siguientes declaraciones:

1. Que los ingresos o bienes de LAS PARTES provienen del ejercicio de actividades lícitas. En consecuencia, declaran que estos no tienen origen en conductas delictivas, especialmente aquellas consideradas en la normatividad colombiana como originadoras o constitutivas de lavado de activos o financiadoras del terrorismo (Art 323 del Código Penal y demás normas y resoluciones que regulan la materia).
2. Que LAS PARTES no han efectuado transacciones u operaciones destinadas a la realización o financiamiento de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier

- norma que lo sustituya, adicione, o modifique, o a favor de personas relacionadas con dichas actividades.
3. Que LAS PARTES, ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, ni sus representantes legales, ni sus Revisores Fiscales, ni sus Auditores Externos y miembros de Junta Directiva, se encuentran en la lista internacional vinculante para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en la lista emitida por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Lista OFAC), así como en listas o bases de datos nacionales o internacionales relacionadas con actividades ilícitas, fraude o corrupción (listas del Banco Mundial y del Grupo BID -Banco Interamericano de Desarrollo-), estando LAS PARTES facultadas para efectuar las verificaciones que considere pertinentes.
 4. Que, en la ejecución de la presente Oferta Mercantil, LAS PARTES se abstendrán de tener vínculos con terceros que se conozca por cualquier medio estén vinculados a actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo, fraude o corrupción.
 5. Que no existe en contra de LAS PARTES, ni de sus accionistas asociados o socio que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, ni de sus representantes legales y sus miembros de la Junta Directiva, ni de sus Revisores Fiscales o Auditores Externos, una sentencia judicial en firme que los condene por la comisión de delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o que se encuentren vinculados a investigaciones penales por delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o informaciones en bases de datos públicas que puedan colocar a cualquiera de LAS PARTES frente a un riesgo legal o reputacional, estando LAS PARTES facultadas para efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos y en informaciones públicas nacionales o internacionales
 6. LA PARTE incumplida se obliga a indemnizar a LA PARTE cumplida por todos los perjuicios probados que le llegare a causar por el incumplimiento de esta declaración.

PARÁGRAFO: En los casos en los cuales se requiera la entrega de recursos por cualquier Parte y éstos procedan de terceros diferentes a esta, la Parte que entrega el recurso declara conocer que las actividades realizadas por los proveedores de estos recursos y los mismos, no provienen de actividades ilícitas contempladas en la Ley vigente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. las PARTES asumen la obligación de proteger los datos personales a los que acceda con ocasión del Negocio Jurídico, así como las obligaciones que como responsable o encargado le correspondan acorde con la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios en cuanto le sean aplicables. Por tanto, deberá adoptar las medidas de seguridad, confidencialidad, acceso restringido y de no cesión en relación con los datos personales a los cuales accede, cualquiera que sea la forma de tratamiento. Las medidas de seguridad que deberán adoptarse son de tipo lógico, administrativo y físico acorde a la criticidad de la información personal a la que accede y/o recolecta, para garantizar que este tipo de información no será usada, comercializada, cedida, transferida y no será sometida a tratamiento contrario a la finalidad comprendida en lo dispuesto en el objeto de la Oferta Mercantil. En caso de tratarse de datos sensibles, de niños, niñas y adolescentes, tales como origen racial, organizaciones sociales, datos socioeconómicos, datos de salud, entre otros, las medidas de seguridad a adoptar serán de nivel alto.

las PARTES aportarán, para la formalización de la presente Oferta Mercantil, copia de su Política de Protección de Datos Personales y de Seguridad de la Información, la cual deberá dar cumplimiento a lo establecido en las disposiciones referentes a protección de datos personales.



las PARTES, con la firma de esta Oferta Mercantil manifiestan conocer la Política de Protección de Datos de cada uno y, aceptan y se comprometen a dar cumplimiento a lo establecido en ella y demás protocolos establecidos por cada PARTE para el tratamiento de datos personales. Igualmente, las PARTES se comprometen a informar y hacer cumplir a sus trabajadores las obligaciones contenidas en esta cláusula y las demás que contenga la normativa referente a la protección de datos personales, asimismo los trabajadores de ambas PARTES deben conocer y aceptar la Política de Protección de Datos Personales.

El OFERENTE indemnizará los perjuicios que llegue a causar al CARIBEMAR como resultado del incumplimiento de las leyes 1581 de 2012 y 1266 de 2008, aplicables al tratamiento de la información personal, así como por las sanciones que llegaren a imponerse por violación de estas. En estos casos, el OFERENTE autoriza de manera expresa a CARIBEMAR a deducir de las sumas de dinero que le adeude en el momento en que se notifique la decisión desfavorable por la entidad competente, el valor de las multas impuestas, sin perjuicio de que llegaren a demostrarse daños por cuantía superior a la multa impuesta.

CARIBEMAR informa al OFERENTE que en Colombia configura delito el tratamiento no autorizado de datos personales según lo dispuesto en la Ley 1273 de 2009. Por tanto, transmitirá esta obligación también a los dependientes, trabajadores y demás personas que actúen por su cuenta y riesgo.

El OFERENTE reconoce el derecho que tiene CARIBEMAR de auditar el cumplimiento de esta obligación de protección de datos personales; en este sentido, autoriza el ingreso o acceso de los servidores, empleados, trabajadores o terceros designados por el OFERENTE para este fin a sus instalaciones e infraestructura, así como el acceso a la información requerida para verificar la adecuada protección de los datos personales custodiados con ocasión de esta Oferta Mercantil.

Es obligación del OFERENTE informar a CARIBEMAR cualquier sospecha de pérdida, fuga o ataque contra la información personal a la que ha accedido o trata con ocasión de esta Oferta Mercantil, aviso que deberá dar una vez tenga conocimiento de tales eventualidades. La pérdida, fuga o ataque contra la información personal implica así mismo la obligación del OFERENTE de gestionar el incidente de seguridad de la información conforme los lineamientos en la materia.

Es obligación de ambas PARTES disponer canales de atención de solicitudes y reclamos para garantizar al titular de los datos a los que tiene acceso y/o trata con ocasión del Negocio Jurídico, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de Hábeas Data. Asimismo, ambas PARTES deberán reportar las solicitudes o reclamos que reciba referente a la información personal a la que ha accedido con ocasión del Negocio Jurídico, este reporte deberá realizarlo dentro del término de cinco (5) días siguientes a la recepción del mismo a los correos dispuestos por las PARTES para tal fin, de igual manera dentro de los cinco (5) días siguientes reportará las respuestas a las peticiones; en caso de considerarlo pertinente CARIBEMAR dará respuesta a las consultas o reclamos reportados por el OFERENTE informándole al mismo dicha situación.

PARÁGRAFO 1: Para quejas, reclamos o solicitudes en materia de tratamiento de datos personales el buzón de CARIBEMAR es: datospersonales@afinia.com.co.

Los activos de información que entregan las PARTES para el cumplimiento del objeto del Negocio Jurídico se relacionarán en el acta de entrega de información.

El incumplimiento de las obligaciones derivadas de esta cláusula se considera como un incumplimiento grave por los riesgos legales que conlleva el indebido tratamiento de datos personales, y en consecuencia será considerada justa causa para la terminación del Negocio Jurídico, y dará lugar al cobro de la cláusula penal pactada, sin necesidad de ningún requerimiento, a los cuales renuncia desde ahora.

PARÁGRAFO 2: La Política de Protección de Datos de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P se puede consultar en el siguiente enlace: [Política de Protección de Datos Personales \(afinia.com.co\)](https://afinia.com.co/politica-de-proteccion-de-datos-personales)

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. OBLIGACIONES Y DEBERES DE LAS PARTES. Las Partes deberán dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la presente Oferta Mercantil, so pena de que se le declare su incumplimiento y se hagan efectivas las penas, garantías y las demás indemnizaciones que sean del caso.

PARÁGRAFO: El no ejercicio de un derecho legal o cumplimiento del Negocio Jurídico no supone renuncia a los mismos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. MANIFESTACIONES. En desarrollo del presente Negocio Jurídico, las Partes se comprometen a dar cumplimiento a toda la normatividad vigente sobre los Derechos de la Infancia, en consecuencia, no contratarán personal menor de edad, con el fin de proteger a los niños de la explotación económica y/o de realizar ningún trabajo que pueda interferir en su educación o que sea peligroso para la salud física, mental o espiritual, o para su desarrollo social. 2) Igualmente las Partes manifiestan que han tomado las medidas requeridas para acoger y aplicar los principios rectores de los derechos humanos y de las libertades públicas a que se refiere la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 3) Así mismo las Partes manifiestan individualmente que: (i) cumplen con la normatividad vigente sobre prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo; (ii) Han adoptado los mecanismos de control necesarios para el cumplimiento con dichas normas; y, (iii) cuentan con políticas e instrumentos de control interno que permiten el conocimiento del mercado, de sus clientes y usuarios y realizan labores de análisis tendientes a la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. BUENAS PRÁCTICAS EN TEMAS DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. Las Partes declaran que, durante la vigencia del presente Negocio Jurídico, implementarán todas las medidas posibles para tener buenas prácticas en temas de salud y seguridad en el trabajo, y que se encuentran en trabajo constante por tener mejoras y obtener así, los mejores estándares de calidad relacionados con la salud y la seguridad en el trabajo. Adicionalmente, cumplen con las normas aplicables en Colombia sobre esta materia.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. PERFECCIONAMIENTO DEL NEGOCIO JURÍDICO. se entenderá perfeccionado con la firma de las partes, para su ejecución se requiere de su registro ante el ASIC y de la entrega a satisfacción, de la garantía de cumplimiento a cada una de Las Partes.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. DOCUMENTOS INTEGRANTES. Serán parte integrante de la presente Oferta Mercantil los siguientes documentos: Anexos de Cantidades de Energía y Precio, certificado de Existencia y Representación Legal de LAS PARTES, Formulario de Conocimiento de Tercero, el pliego de condiciones y sus Adendas, la propuesta, los documentos modificatorios que se sean acordados por escrito entre las partes en desarrollo del Negocio Jurídico, las aclaraciones a los anteriores documentos y las normas que rigen el Negocio Jurídico. En caso de discrepancia entre los diferentes documentos, se atenderá lo dispuesto en ellos en el siguiente orden: La Oferta Mercantil y sus modificaciones, el Pliego de Condiciones y la propuesta y sus aclaraciones.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. DEBER DE INFORMACIÓN. LAS PARTES se obligan a entregar la información veraz y verificable para dar cumplimiento a la normatividad relacionada con la prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como a actualizar los datos suministrados mínimo una vez al año.

De la misma forma, LAS PARTES deberán informar del inicio de cualquier proceso penal, sin importar si se encuentra en etapa de investigación o juicio, que lleve a cabo la autoridad competente en donde alguna de LAS PARTES esté involucrada en el proceso, así como cualquier citación que le realice dicha

autoridad para que comparezca dentro de una investigación o proceso penal, sin importar en la calidad que sea citado.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERCERO-LA/FT: En cumplimiento de la normatividad externa y de la política y lineamientos internos de la Gestión Integral de Riesgos, LAS PARTES declaran que tienen implementados controles para la prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, uno de ellos es el "Conocimiento del Tercero". En este sentido, todo tercero que se relacione con LAS PARTES deberá diligenciar el formato "Conocimiento del Tercero KYC - Prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción y soborno" de manera previa a la firma de la presente Oferta Mercantil.

Este formato deberá ser diligenciado adecuadamente y en su totalidad, es decir, todos sus campos cuando ello aplique, y en aquellos que no aplique, deberá expresarse así indicando "N/A" y teniendo especial atención en los números de identificación según su tipo. Para el caso de cédulas de ciudadanía colombiana la fecha de expedición deberá corresponder con la que figura en dicho documento. Asimismo, deberá ser suscrito por el representante legal o quien corresponda.

De igual forma, deberá contar con información actualizada, clara, legible y sin comentarios o textos guía de diligenciamiento. La información podrá actualizarse de forma anual siempre que exista un Negocio Jurídico entre las partes y a requerimiento de éstas.

CLAUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. PACTO GLOBAL DE NACIONES UNIDAS:

1. Las PARTES se comprometen a actuar en completo cumplimiento de los principios del Pacto Global de Naciones Unidas ("PG"). LAS PARTES garantizan que todas las actividades realizadas por sus empleados o proveedores se encuentran alineadas con lo especificado en la CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA y CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. Los principios del PG atañen a la protección de los derechos humanos, seguridad en el trabajo, la protección del medio ambiente y la lucha contra la corrupción en todas sus formas.
2. LAS PARTES acuerdan, durante la ejecución de este Negocio Jurídico: (i) prohibir el uso de cualquier promesa ilegal, oferta o solicitud de cualquier tipo de pago, en efectivo u otra forma, para obtener ventajas en las relaciones con sus propias partes interesadas y (ii) hacer extensiva esta prohibición a todos sus empleados.
3. LAS PARTES se comprometen a informar sobre situaciones que puedan impedir el cumplimiento de los principios establecidos en los numerales 1 y 2, así como los planes implementados para remediarlas.
4. Durante toda la ejecución del Negocio Jurídico, LAS PARTES verificarán el nivel de cumplimiento de los requerimientos referidos en el presente artículo. LAS PARTES tendrá derecho a resolver o terminar el contrato por razones atribuibles a la otra PARTE, cuando haya certeza justificada y suficiente de que una de las PARTES o sus proveedores violaron los principios mencionados.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. ACUERDO SOBRE EL USO DEL MECANISMO FIRMA ELECTRÓNICA. Las Partes acuerdan que la Oferta Mercantil y sus anexos, así como actas, órdenes de compra o servicio y demás documentos complementarios al objeto del Negocio Jurídico podrán ser celebrados a través de tecnologías de firma electrónica o firma digital a la luz del Decreto 2364 de 2012 y Ley 527 de 1999 y/o las normas que la complementen, modifiquen o reemplacen. En consecuencia, las Partes acuerdan y manifiestan lo siguiente:



Que este mecanismo y las técnicas de identificación de las personas involucradas en el proceso de firma se consideran métodos confiables, apropiados y válidos de firma para todos los efectos legales.

Las Partes, en consecuencia, aceptan que la firma electrónica y/o digital tendrán la misma validez y efectos jurídicos que la firma autógrafa.

Los documentos suscritos con firma electrónica y/o digital serán vinculantes y exigibles de acuerdo con sus términos, y se considerarán íntegros, completos e inalterados una vez firmados por la totalidad de las personas autorizadas.

Si alguna de las Partes conoce de cualquier situación que ponga en duda la seguridad de la firma electrónica y/o digital, o que genere reparos sobre la calidad de la misma, dará aviso inmediato a la otra Parte.

Los documentos suscritos con firma electrónica y/o digital serán admitidos y considerados como documentos originales en caso de ser sometidos a juicio, arbitraje, conciliación u otro mecanismo de resolución de conflictos, e inclusive en cualquier procedimiento o proceso administrativo, judicial o extrajudicial.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. Todas las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar debido a la presente Oferta Mercantil serán remitidas por las partes así:

OFERENTE:

COMPAÑÍA:

DIRECCIÓN:

A LA ATENCIÓN:

TELÉFONO:

E-MAIL:

CIUDAD:

COMPRADOR:

COMPAÑÍA: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP

DIRECCIÓN: Carrera 13B No.26-78 Piso 1 del edificio Chambacú Cartagena, Colombia

A LA ATENCIÓN: COMPRAS DE ENERGÍA

TELÉFONO: (0_5) 3611000

EMAIL: israel.querra@afinia.com.co; gisell.delahaye@afinia.com.co

CIUDAD: CARTAGENA, COLOMBIA

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA. VALIDEZ DE LA OFERTA MERCANTIL Y PLAZO PARA LA ACEPTACIÓN. La oferta tendrá validez por el término de treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de entrega de las ofertas y los requisitos habilitantes, y se procederá a ampliar su validez y la vigencia de Garantía de Seriedad si se diere el supuesto contemplado en este pliego. CARIBEMAR podrá aceptar los términos y condiciones de la misma mediante la expedición de la correspondiente orden de compra dentro de los 13 días siguientes a la fecha de adjudicación en audiencia pública.

EL OFERENTE es Auto retenedor de Impuesto de Industria y Comercio en su Municipio: SI___ NO___
En el Municipio. _____.

Esperamos que la presente oferta cumpla con las necesidades de CARIBEMAR.

Atentamente,

(Nombre completo del Oferente)

Dirección Comercial y electrónica

Firma de la(s) persona(s) autorizada(s) con cédula y ciudad de expedición

7.2. MODELO PAGARÉ Y CARTA DE INSTRUCCIONES – DEL COMPRADOR

PAGARÉ No. XXX/2025

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. (CARIBEMAR), empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter mixto, debidamente constituida por Documento Privado del 20 de abril de 2020, legalmente registrada en la Cámara de Comercio de Cartagena bajo el número 163.196 del libro IX, con domicilio principal en la misma ciudad, representada legalmente por RICARDO JOSÉ ARANGO RESTREPO mayor de edad, e identificado como aparece al pie de su firma, promete pagar de manera incondicional e indivisible las siguientes sumas: (a) Por concepto de capital (\$_____ m/cte), pesos colombianos, (b) Por concepto de intereses (\$_____ m/cte), pesos colombianos, y (c) Por concepto de cláusula penal pecuniaria (\$_____ m/cte), pesos colombianos (\$_____ m/cte), a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., suma que será cancelada en la fecha de vencimiento de la Obligación de Pago, según carta de instrucciones anexa. Si el pago del valor adeudado no se efectúa en la fecha prevista para el vencimiento, CARIBEMAR reconocerá y pagará intereses moratorios sobre el monto en mora, a la tasa máxima legal permitida, desde el día de la mora hasta el día en que dicho monto sea pagado efectivamente.

Para constancia se firma en _____ a los _____ días de _____ de _____.

RICARDO JOSÉ ARANGO RESTREPO
C.C. XXXXXXXXXXXX de XXXXXXXX
Representante Legal
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.

CARTA DE INSTRUCCIONES PARA EL PAGARÉ EN BLANCO No. XXX/2025

Doctor

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Representante Legal

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX

Estimado Doctor(a) XXXXXXXX:

Por medio de la presente, y actuando en mi calidad de Representante Legal de la sociedad CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.(CARIBEMAR), los faculto de manera irrevocable para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 622 del Código de Comercio, procedan a llenar los espacios en blanco que presenta el pagaré al orden identificado con el número XXX/2025 que hemos otorgado a su favor, el cual se encuentra adjunto a la presente, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

1. En el espacio reservado para la cuantía de la obligación se insertará el valor del capital más intereses o de cláusula penal que CARIBEMAR deba a ustedes como resultado de la Obligación de Pago prevista en desarrollo del Negocio Jurídico surgido por la aceptación de la Oferta Mercantil de Suministro de Energía Eléctrica con la Orden de Compra No. XXXXX
2. Los espacios en blanco se llenarán en caso de que CARIBEMAR incumpla sus obligaciones exigibles en desarrollo del Negocio Jurídico surgido por la aceptación de la Oferta Mercantil de Suministro de Energía Eléctrica con la Orden de Compra No. XXXXX. Estas obligaciones de pago se encuentran garantizadas con el pagaré en blanco que acompaña la presente carta de instrucciones.
3. El pagaré será exigible a la vista o en la fecha que establezca XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
4. Como fecha de emisión del pagaré XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX podrá anotar la que corresponda al día en que sea llenado.

Para constancia se firma en _____, a los _____ días del mes de _____ de _____.

RICARDO JOSÉ ARANGO RESTREPO
C.C. XXXXXXXXXXXX de XXXXXX
Representante Legal
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.

7.3. MODELO PAGARÉ Y CARTA DE INSTRUCCIONES – DEL VENDEDOR

PAGARÉ No. XXXXX/2025

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ciudadano mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No. XXXXXXXXXXXXXXXX de XXXXX, en calidad de Representante Legal de XXXXXXXXXXXXXXXX, sociedad constituida bajo las leyes de la República de Colombia mediante XXXXXXXXXXXXXXXX, registrado en la XXXXXXXXXXXXXXXX bajo el número XXXXXX del libro XXXXX, identificada con NIT XXXXXX, con domicilio en la ciudad de XXXX, en adelante se denominada como “DEUDOR”, promete pagar de manera incondicional e indivisible las siguientes sumas: (a) Por concepto de capital por incumplimiento de las obligaciones a cargo de XXXXXXXXXXXXXXXX contenidas en el Negocio Jurídico surgido por la aceptación de la Oferta Mercantil de Suministro de Energía Eléctrica con la Orden de Compra No. XXXXX. La suma de _____, pesos colombianos (\$ _____ m/cte), a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP suma que será cancelada en la fecha de vencimiento de la Obligación a cargo de XXXXXXXXXXXXXXXX, según carta de instrucciones anexa. Si el pago del valor adeudado no se efectúa en la fecha prevista para el vencimiento, XXXXXXXX reconocerá y pagará intereses moratorios sobre el monto en mora, a la tasa máxima legal permitida, desde el día de la mora hasta el día en que dicho monto sea pagado efectivamente.

Gastos. En caso de que haya lugar al recaudo judicial o extrajudicial de la obligación contenida en el presente título valor, será a mi cargo las costas judiciales decretadas y/o los gastos de honorarios de abogados que se causen por tal razón siempre que estos se encuentren dentro de lo permitido por la tabla de honorarios actual del Colegio Nacional de Abogados. En virtud de lo anterior, EL VENDEDOR pagará incondicionalmente a la orden de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP o a quien represente sus derechos o actúe como tenedor del título, en sus oficinas de la ciudad de _____, el día _____ del mes _____ del año _____, la suma de _____ millones de pesos (\$ _____) moneda legal, por concepto de “Gastos”.

Para constancia se firma en _____ a los _____ días de _____ de _____.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
C.C. XXXXXXXXXXXXXXXX
Representante Legal
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CARTA DE INSTRUCCIONES PARA EL PAGARÉ EN BLANCO No. XXXXXXXX/2025

Doctor.
RICARDO JOSÉ ARANGO RESTREPO
Representante Legal
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P

Estimado Doctor Arango:

Por medio de la presente, y actuando en mi calidad de Representante Legal de la sociedad XXXXXXXXXXXXXXXX, los faculto de manera irrevocable para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 622 del Código de Comercio, procedan a llenar los espacios en blanco que presenta el pagaré al orden identificado con el número XXXXX/2025 que hemos otorgado a su favor, el cual se encuentra adjunto a la presente, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

1. En el espacio reservado para la cuantía de la obligación se insertará el valor del capital o de la cláusula penal, sanción o perjuicio que XXXXX deba a ustedes como resultado del incumplimiento de las obligaciones a su cargo previstas en el Negocio Jurídico surgido por la aceptación de la Oferta Mercantil de Suministro de Energía Eléctrica con la Orden de Compra No. XXXXX.
2. Los espacios en blanco se llenarán solo en caso de que se demuestre el efectivo incumplimiento de XXXXX de las obligaciones a su cargo contenidas en el Negocio Jurídico surgido por la aceptación de la Oferta Mercantil de Suministro de Energía Eléctrica con la Orden de Compra No. XXXXX. Estas obligaciones se encuentran garantizadas con el pagaré en blanco que acompaña la presente carta de instrucciones.
3. El pagaré será exigible a la vista o en la fecha que establezca CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.
4. Como fecha de emisión del pagaré CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P podrá anotar la que corresponda al día en que sea llenado.

Para constancia se firma en _____, a los _____ días del mes de _____ de _____.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
C.C. XXXXXXXXXXXXX
Representante Legal
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



ANEXOS

ANEXO No. 1 – FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERCERO – KYC.



CARIBEMAR DE LA COSTA SAS E.S.P.
Formulario para el conocimiento del tercero - KYC



Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Fraude, Corrupción y Soborno

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., con el objeto de contar con un sistema de gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT); en coherencia con la normatividad aplicable en esta materia; las disposiciones legales tendientes a fortalecer los mecanismos de prevención de actos de fraude, corrupción o soborno (FCS); sus actuales políticas de Gestión Integral de Riesgos y de Responsabilidad Social Empresarial; dispone del presente formulario para el conocimiento de sus contrapartes actuales y potenciales.

Por favor tener presente las siguientes consideraciones:

Personas naturales: firmar el documento y adjuntar fotocopia de la cédula de ciudadanía o documento válido de identificación.

Personas jurídicas: el formulario debe ser firmado por el representante legal o quien tenga competencia y estar acompañado de copia del Certificado de Existencia y Representación Legal con fecha de expedición inferior a un mes, o su equivalente, Registro Único Tributario y fotocopia del documento de identidad del signatario.

Consortios y Uniones Temporales: el Consorcio o Unión Temporal así como cada una de las personas naturales o jurídicas que lo componen deben diligenciar y firmar el presente formulario de manera independiente y adjuntar los documentos señalados anteriormente.

Es posible que alguna información no aplique, en cuyo caso así deberá expresarse escribiendo N/A.

En caso de requerir ampliar la información de alguno de los capítulos se debe hacer uso de las pestañas adicionales de este libro.

Tipo de solicitud Fecha de elaboración Día Mes Año

I. INFORMACIÓN BÁSICA

Tipo							
Tipo ID	No. ID	DV	Fecha matrícula o expedición ID	Día	Mes	Año	
Dirección	País		Departamento	Ciudad			
Teléfono	Correo electrónico		Sitio web				
PEP	CIIU Principal	Actividad económica					

En caso de pertenecer a un grupo empresarial indicar las empresas que lo conforman y la calidad que ostentan dentro del grupo, esto es, si es matriz (M), filial (F) o subsidiaria (S):

Nombre o razón social	Tipo ID	No. ID	Calidad	Nombre o razón social	Tipo ID	No. ID	Calidad

II. INFORMACIÓN REPRESENTANTES LEGALES

	Principal	Primer suplente	Segundo suplente
Nombres			
Apellidos			
Tipo ID			
No. ID			
Fecha expedición ID	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
País domicilio			
Departamento			
Ciudad			
Correo electrónico			
PEP			

III. INFORMACIÓN JUNTA DIRECTIVA, CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O EQUIVALENTE

	Miembro	Miembro	Miembro	Miembro	Miembro
Nombres					
Apellidos					
Tipo ID					
No. ID					
Fecha expedición ID	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
País domicilio					
Departamento					
Ciudad					
Correo electrónico					
PEP					

	Miembro	Miembro	Miembro	Miembro	Miembro
Nombres					
Apellidos					
Tipo ID					
No. ID					
Fecha expedición ID	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
País domicilio					
Departamento					
Ciudad					
Correo electrónico					
PEP					

IV. INFORMACIÓN CUMPLIMIENTO

Normatividad	Oficial de cumplimiento o responsable	
	Principal	Suplente
¿Está sujeta a alguna normatividad para la gestión de riesgos de LAFT o del FCS? ¿Que entidad lo supervisa?		
¿Qué tipo de sistema tiene implementado?		
Nombres		
Apellidos		
Tipo ID		
No. ID		
Fecha expedición ID	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
País domicilio		
Departamento		
Ciudad		
Correo electrónico		

V. INFORMACIÓN REVISORES FISCALES O AUDITORES EXTERNOS

	Principal	Suplente	En caso de tener una firma o persona jurídica como revisor fiscal o auditor externo indicar:	
Nombres			Tipo	
Apellidos			Razón social	
Tipo ID			Tipo ID	
No. ID			No. ID	DV
Fecha expedición ID	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año	Fecha ex. ID	Día / Mes / Año
País domicilio			País domicilio	
Departamento			Departamento	
Ciudad			Ciudad	
Teléfono			Teléfono	
Correo electrónico				

VI. INFORMACIÓN ACCIONISTAS Y/O SOCIOS

Personas naturales o jurídicas con participación igual o superior al cinco por ciento (5%)

Nombre o razón social	Tipo ID	No. ID	DV	Fecha matrícula o expedición ID	% de Participación	País domicilio	PEP
				Día / Mes / Año			
				Día / Mes / Año			
				Día / Mes / Año			
				Día / Mes / Año			
				Día / Mes / Año			
				Día / Mes / Año			
				Día / Mes / Año			
				Día / Mes / Año			

VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA BENEFICIARIOS FINALES

Si alguno de los accionistas y/o socios con participación superior o igual al cinco por ciento (5%) es una persona jurídica, indicar en el presente capítulo la información de la persona o personas naturales que cumplen con la definición de beneficiario final dada en la Ley 2155 de 2021 "(...)Entiéndase por beneficiario final la(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee(n) o controla(n), directa o indirectamente, a un cliente y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción incluye también a la(s) persona(s) natural(es) que ejerzan el control efectivo y/o final, directa o indirectamente, sobre una persona jurídica u otra estructura sin personería jurídica."

Razón social del accionista con participación $\geq$ 5%	Beneficiarios finales	Tipo ID	No. ID	Fecha expedición ID	PEP
No. ID DV				Día / Mes / Año	
				Día / Mes / Año	
				Día / Mes / Año	
				Día / Mes / Año	
Razón social del accionista con participación $\geq$ 5%	Beneficiarios finales	Tipo ID	No. ID	Fecha expedición ID	PEP
No. ID DV				Día / Mes / Año	
				Día / Mes / Año	
				Día / Mes / Año	
				Día / Mes / Año	
Razón social del accionista con participación $\geq$ 5%	Beneficiarios finales	Tipo ID	No. ID	Fecha expedición ID	PEP
No. ID DV				Día / Mes / Año	
				Día / Mes / Año	
				Día / Mes / Año	
				Día / Mes / Año	

Diligenciar la información de las personas que indicó, en apartados anteriores, ostentan la calidad de PEP y la de las personas dentro de su organización que cumplen la definición del Decreto 830 de 2021 (...). Se considerarán como Personas Expuestas Políticamente (PEP) los servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública nacional y territorial, cuando tengan asignados o delegadas funciones de: expedición de normas o regulaciones, dirección general, formulación de políticas institucionales y adopción de planes, programas y proyectos, manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado, administración de justicia o facultades administrativo sancionatorias, y los articulars que tengan a su cargo la dirección o manejo de recursos en los movimientos o partidos políticos. Estas funciones podrán ser ejercidas a través de ordenación de gasto, contratación pública, gerencia de proyectos de inversión, pagos, liquidaciones, administración de bienes muebles e inmuebles (...). La calidad de Personas Expuestas Políticamente (PEP) se mantendrá en el tiempo durante el ejercicio del cargo y por dos (2) años más desde la dejación, renuncia, despido o declaración de insubsistencia del nombramiento, o de cualquier otra forma de desvinculación, o terminación del contrato(...)" .

Personal	Nombres	PEP		
	Apellidos			
	Tipo ID	No. ID		
Cargo PEP	Entidad			
	Cargo			
	Vinculación	Día / Mes / Año		
	Desvinculación	Día / Mes / Año		
Parentesco por consanguinidad - afinidad - adopción	Nombre			
	Tipo ID	No. ID		
	Nombre			
	Tipo ID	No. ID		
	Nombre			
	Tipo ID	No. ID		
	Nombre			
	Tipo ID	No. ID		
	Nombre			
	Tipo ID	No. ID		
	Nombre			
	Tipo ID	No. ID		
	Nombre			
	Tipo ID	No. ID		
	Nombre			
	Tipo ID	No. ID		
Otros	Asociados cercanos			
	Asociados cercanos			
	Asociados cercanos			
	Cuentas fras exterior	Donde		

Personal	Nombres	PEP		
	Apellidos			
	Tipo ID	No. ID		
Cargo PEP	Entidad			
	Cargo PEP			
	Vinculación	Día / Mes / Año		
	Desvinculación	Día / Mes / Año		
Parentesco por consanguinidad - afinidad - adopción	Nombre			
	Tipo ID	No. ID		
	Nombre			
	Tipo ID	No. ID		
	Nombre			
	Tipo ID	No. ID		
	Nombre			
	Tipo ID	No. ID		
	Nombre			
	Tipo ID	No. ID		
	Nombre			
	Tipo ID	No. ID		
	Nombre			
	Tipo ID	No. ID		
	Nombre			
	Tipo ID	No. ID		
Otros	Asociados cercanos			
	Asociados cercanos			
	Asociados cercanos			
	Cuentas fras exterior	Donde		

¿La empresa que usted representa o usted como persona natural tiene algún tipo de negocio o vinculación económica con empresas o personas naturales extranjeras?

En caso afirmativo, ¿Alguna de esas empresas hace parte del gobierno (Estado) o es un funcionario del gobierno (funcionario público) del país en el que se encuentra?

[illegible]

X. DECLARACIONES Y FIRMA DEL FORMULARIO

De manera voluntaria, obrando de buena fe y conforme a mi conocimiento actual declaro que:

i) Mis ingresos o bienes o los de la persona jurídica que represento, los de sus representantes legales, miembros de junta directiva, empleados de cumplimiento, revisores fiscales, auditores externos, accionista y/o socios con participación igual o superior al cinco por ciento (5%) y beneficiarios finales, no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique. En consecuencia, declaro que los ingresos o bienes están ligados al desarrollo normal de actividades lícitas propias del objeto social en el caso de personas jurídicas o del ejercicio de profesión u oficio en el caso de personas naturales. Adicionalmente, declaro que los mencionados no han efectuado transacciones u operaciones destinadas a la realización o financiamiento de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique, o a favor de personas relacionadas con dichas actividades.

ii) Que los recursos o bienes objeto de cualquier relacionamiento con CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya y que, en la ejecución de este, yo o la persona jurídica que represento o sus representantes legales, miembros de junta directiva, empleados de cumplimiento, revisores fiscales, auditores externos, accionista y/o socios con participación igual o superior al cinco por ciento (5%) y beneficiarios finales, no tendrán vínculos con terceros que estén vinculados a actividades de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT); Fraude; Corrupción y Soborno (FCS); o Soborno Transnacional (ST).

iii) Como persona natural o que la persona jurídica que represento, sus representante legales, miembros de junta directiva, empleados de cumplimiento, revisores fiscales, auditores externos, accionista y/o socios con participación igual o superior al cinco por ciento (5%) y beneficiarios finales cumplen con las normas y regulaciones, las recomendaciones internacionales y demás leyes locales para administrar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT); Fraude; Corrupción y Soborno (FCS); o Soborno Transnacional (ST) que me o nos resulten aplicables.

iv) Como persona natural o que la persona jurídica que represento, sus representante legales, miembros de junta directiva, empleados de cumplimiento, revisores fiscales, auditores externos, accionista y/o socios con participación igual o superior al cinco por ciento (5%) y beneficiarios finales, no se encuentran en la lista internacional vinculante para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en la lista emitida por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Lista OFAC), o en la lista de organizaciones terroristas emitida por el Consejo de Seguridad Nacional, así como en listas o bases de datos nacionales o internacionales relacionadas con actividades ilícitas, Fraude, Corrupción o Soborno (listas del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo) o por realizar o participar en conductas restrictivas de la competencia, estando CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. la matriz EPM y sus filiales nacionales e internacionales facultadas a efectuar las verificaciones que consideren pertinentes en bases de datos, listas de control, o informaciones públicas nacionales o internacionales incluso mediante el uso de terceros, quienes pueden transferir y procesar dicha información, para gestionar el riesgo legal o reputacional y podrán dar por terminada cualquier relación contractual si se verifica que alguna de tales personas figuran en dichas listas.

v) No existe en mi contra o contra la persona jurídica que represento, ni en contra de sus representante legales, miembros de junta directiva, empleados de cumplimiento, revisores fiscales, auditores externos, accionista y/o socios con participación igual o superior al cinco por ciento (5%) y beneficiarios finales una sentencia judicial en firme o investigaciones penales por delitos dolosos relacionados con Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT); Fraude; Corrupción y Soborno (FCS); o Soborno Transnacional (ST); o por realizar o participar en conductas restrictivas de la competencia; estando CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. la matriz EPM y sus filiales nacionales e internacionales facultadas para efectuar las verificaciones que consideren pertinentes en bases de datos, listas de control, o informaciones públicas nacionales o internacionales incluso mediante el uso de terceros, quienes pueden transferir y procesar dicha información, para gestionar el riesgo legal o reputacional y podrán dar por terminada cualquier relacionamiento si se verifica que contra alguna de tales personas existen investigaciones o procesos o existen informaciones en dichas bases de datos.

Nota: En caso de que exista sentencia judicial en firme o condena o vinculación alguna a investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT); Fraude; Corrupción y Soborno (FCS); o Soborno Transnacional (ST); o por realizar o participar en conductas restrictivas de la competencia, así como información de hechos que puedan exponer a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. a un riesgo de carácter legal o reputacional, deberá adjuntarse a este formulario, documento que relacione y detalle estos eventos.

vi) La información consignada y anexa a este formulario es veraz, que informare cualquier circunstancia que modifique la presente declaración y que actualizaré los datos e información que sean requeridos cuando se solicite, admitiendo que cualquier omisión o inexactitud en estos documentos podrá ocasionar el rechazo de esta y la devolución de la documentación, como también la cancelación de mi inscripción o registro.

vii) CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. ha comunicado que los datos personales suministrados con ocasión del presente formulario serán tratados de manera segura y confidencial, acorde con la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, y con la política de protección de datos personales publicada en su sitio web www.afinia.com.co, con la finalidad de cumplir obligaciones relacionadas con prevención de los riesgos LAFT. Para este tratamiento CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. podrá acudir a los datos personales de contacto suministrados, como pueden ser, correo electrónico, números de teléfono, SMS, entre otros. Los datos personales recolectados podrán ser comunicados a autoridades, contratistas y empleados de estos cuando se requiera, con las finalidades antes informadas y podrán ser tratados, comunicados o cedidos entre la matriz EPM y sus filiales nacionales e internacionales en ejercicio del derecho a informarse que les asiste. Declaro igualmente conocer que cualquier consulta y/o reclamación sobre el tratamiento de mis datos personales y su conocimiento, actualización, rectificación o supresión podrá realizarla a través del canal de habeas data de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. en el buzón: datospersonales@afinia.com.co pudiendo presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Firma		
Nombres y apellidos		
Tipo ID		No. ID

Es indispensable poner la fecha de firma del documento, ya que en caso contrario no se aceptará como diligenciado correctamente.

El no diligenciamiento de los campos requeridos se tomará como incompleto el presente formulario para el conocimiento del tercero.

